



Transportversicherung

Eigentums- und Vermögensschutz

Bachelor Professional Versicherungen



Transportversicherung



1

Vorbemerkungen und Definitionen

Seite 4

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

Seite 14

- Bedingungsauzüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

Seite 44

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

Seite 66

- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

Seite 84

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung



Transportversicherung – Weitere Themen



6

Kapazitätenmanagement des Versicherers

Seite 103

- Rückversicherung
- Mitversicherung

7

Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

Seite 104

- Versicherungsschein in elektronischer Form

8

Leistungsfälle

Seite 105

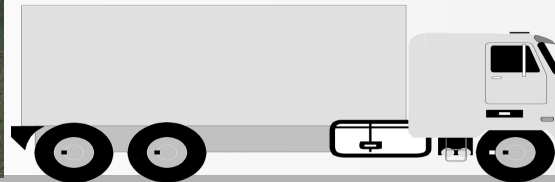
- Dem Grunde/ der Höhe nach
- Serviceleistungen, Betrug, Reservepolitik, Rechte Dritter
- Nachhaltigkeitsaspekte in der Leistungsbearbeitung

9

Regress

Seite 113

- Definitionen in den Bedingungen



Unsere Reise





Transportversicherung

1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauzüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

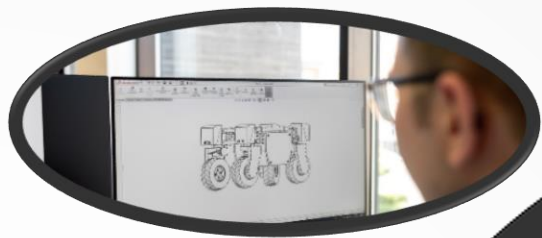
- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung

Unsere Reise



Maschinenbaubetrieb
50 Mio. € Umsatz
200 Mitarbeiter
Tätigkeitsgebiet GER
Häufigste Transport-Risiken?
Bedarfsgerechte Beratung des
Musterbetriebs im Transportbereich?

Zunächst einmal: Definition Transport
allgemein, im VVG und in weiteren
Rechtsquellen.
Internationales Recht?
Exkurs Havarie-grosse



Transportversicherung

Die Sparte „Transportversicherung“ umfasst

- zum einen **Produkte**, die Güter bzw. Sachen in vollem Umfang **absichern** (Güter-, Kaskoversicherung)
- und andererseits **Produkte**, die die Haftung von Verkehrsträgern (Frachtführer, Spediteure, Lagerhalter) **versicherungsvertraglich absichern** (Verkehrshaftungsversicherung).



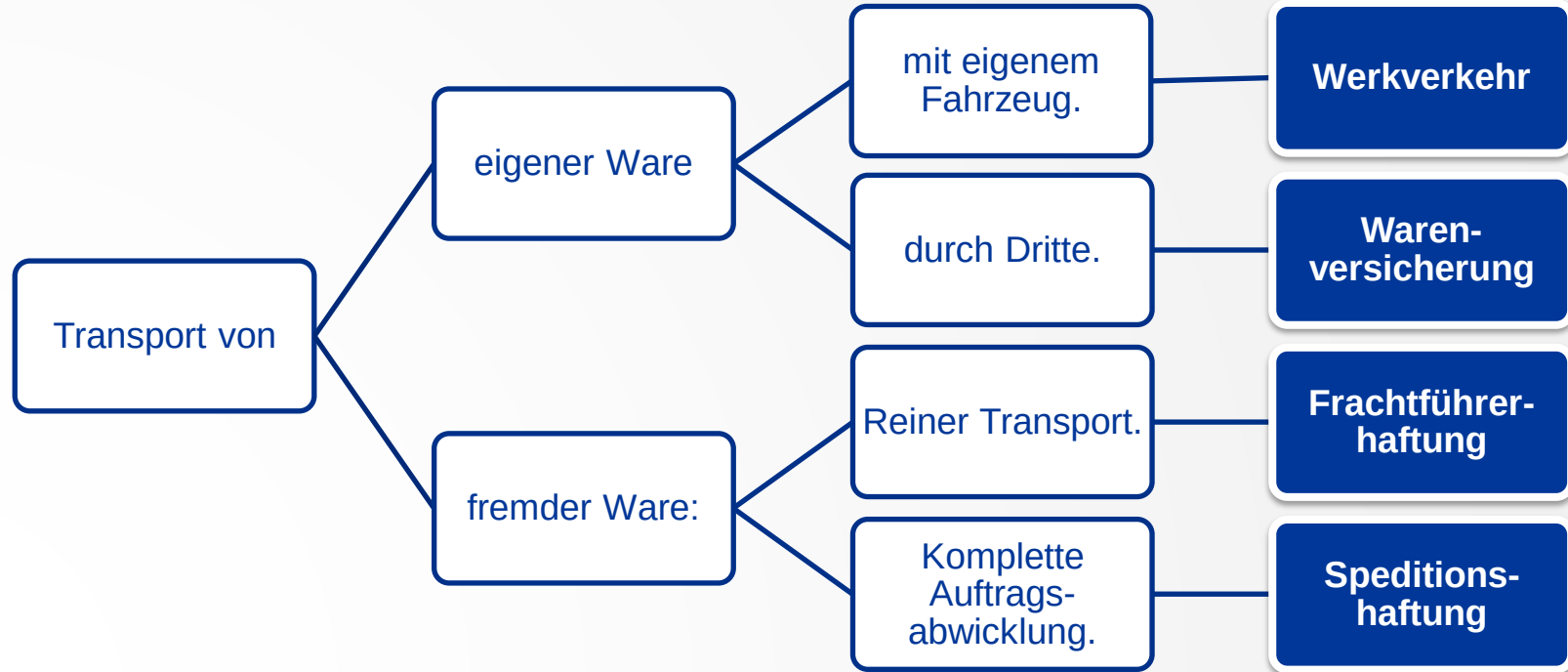


Bereiche der Transportversicherung





Bereiche in der Transportversicherung





Besonderheiten im VVG

Entscheidend für die vertraglichen Vereinbarungen in den Verträgen der Transportversicherung sind die rechtlichen Grundlagen, die zwischen den Vertragsparteien zu beachten sind.

(Auch) im VVG sind folgende Gedanken maßgebend:

- **Verträge zwischen Kaufleuten:** eine Schutzfunktion für Verbraucher ist daher nicht notwendig,
- **weltweites Geschäft:** internationale Gepflogenheiten sind zu berücksichtigen,
- **Vertragsfreiheit:** eine Reglementierung würde diese einschränken, standardisiertes Geschäft ist nicht (kaum) möglich.

Besonderheiten im VVG

Die relevanten spezifischen Regelungen zur Transportversicherung finden sich im VVG in den §§ 130-141.

Entgegen anderer Sparten gelten die Regelungen des VVG u.a. nicht für sog. Großrisiken (§ 210 Abs. 2 VVG), ablesbar in

- § 6 (Beratung des VN),
- § 7 (Information des VN),
- § 8 VVG (Widerrufsrecht des VN).



Zudem gilt das VVG nicht bei der Versicherung gegen die Gefahren des Seeschiffahrt (Seeversicherung), vgl. § 209 VVG.



Rechtsquellen

Relevante Regelungen für den Transportversicherer finden sich u.a.

- im BGB, wie im Rahmen der Gefahrtragung bei Handelskäufen oder im Verhältnis der AVBs des Versicherers zu den AGB-Vorschriften (§§ 305 ff. BGB)
- im HGB, im Rahmen der Regelung der Haftung der Verkehrsträger bei nationalen Transporten als Grundlage der Regresse im Bereich der Güterversicherung (§§ 407 ff. HGB)
- wie ebenso im HGB die Regelungen zum Seehandelsrecht, ab §§ 476 ff. HGB.





Internationales Recht/ internationale Abkommen

Die im internationalen Güterverkehr geltenden Abkommen sind:

- CMR für des Straßengüterverkehr in Europa,
- das Warschauer Abkommen (WA) und Montrealer Übereinkommen (MÜ) im Bereich der Luftfahrt
- die COTIF/ CIM für Eisenbahnverkehre.



Besonders im **Bereich der Seeschifffahrt** gibt es **internationale Abkommen**, die über den Status von Bedingungswerken hinausgehen. Diese regeln bspw. die Haftung und Abwicklung von Schäden in internationalen Gewässern – vgl. exemplarisch die sog. **Havarie-grosse**.



Weder deutsche noch englische Bedingungswerke können jedes versicherte Risiko umfassend beschreiben, **so dass es umfangreiche geschriebene Bedingungen gibt, die gedruckten Bedingungswerken vorangehen, diese ändern oder ergänzen.**

Voraussetzungen für eine Havarie-grosse

Erhebliche Gefahr

- gegenwärtig oder unmittelbar bevorstehend,
 - betrifft Schiff **UND** Ladung gleichzeitig,
 - z.B. Strandungsgefahr, Feuer an Bord.

Finale Rettung als Ziel

- aus der gemeinsamen Gefahr von Schiff und Ladung muss erreicht werden
- und zwar bereits intendiert, eine zufällige Rettung des Schiffs bei dem Versuch der Ladungsrettung alleine reicht nicht aus.



Bewusste Inkaufnahme von Schäden

- außergewöhnliche Abwendungsmaßnahmen treffen Schiff und/ oder Ladung,
- wie Überbordwerfen von Containern, Fluten von Luken.

Vollständige oder teilweise Rettung

- von Schiff und Ladung.
- Gehen Schiff und Ladung vollständig verloren, auch später, ist die Havarie-grosse ausgeschlossen.



Transportversicherung

1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauzüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

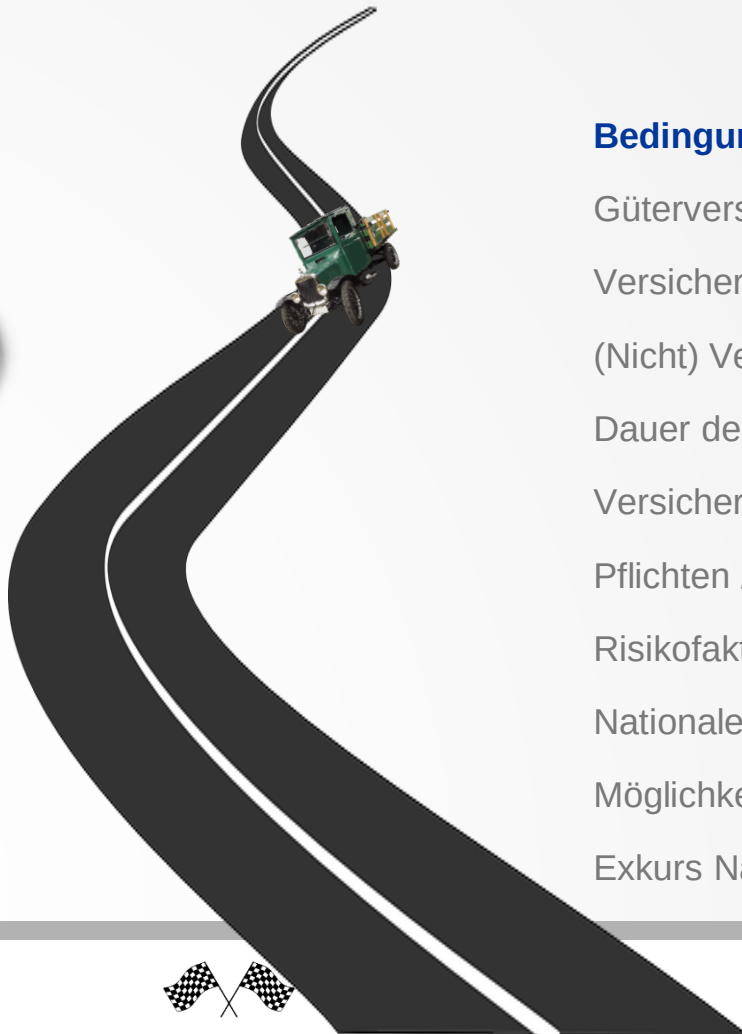
- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung

Unsere Reise



Bedingungen

Güterversicherung gem. Bedingungen?

Versichertes Interesse?

(Nicht) Versicherte Gefahren und Schäden?

Dauer der Versicherung?

Versicherungssumme?

Pflichten / Ersatzleistungen im Schadenfall?

Risikofaktoren Transport und Minderung dieser?

Nationales, internationales Recht? Incoterms?

Möglichkeiten der Vertragsgestaltung?

Exkurs Nachhaltigkeit



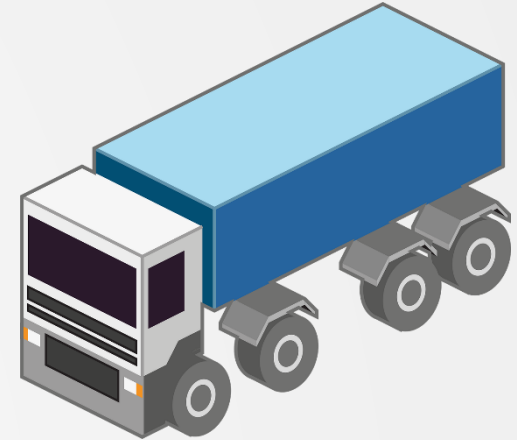


Güterversicherung

Definition:

„Güterversicherung ist eine Form der Transportversicherung; versichert werden Güter gegen die typischen Gefahren des Transports nur gegen bestimmte Gefahren. Bedingungswerke können die DTV-Güter 2000/ 2011, ADS 1973/ 84, ICC sowie die dazugehörigen Klauseln sein.“

Im Jahr 2000 wurden die DTV-Güterversicherungsbedingungen (DTV = Deutsche Transportversicherer) 2000 vorgestellt, die derzeit in ihrer aktuell gültigen Fassung 2011 existieren.



Versichertes Interesse

Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die Güter die Gefahren der Beförderung sowie die damit verbundenen Lagerungen bestehen.

Versichert werden die im Versicherungsvertrag genannten Güter und/ oder sonstige Aufwendungen und Kosten. Hierunter fallen z.B. Mehrkosten für Feiertags- oder Nachtarbeit, Luftexpresskosten, Kosten der Umladung oder der Betriebsunterbrechungsversicherung.

Mitversichert werden können auch der imaginäre Gewinn, Mehrwert, Zoll, Fracht, Steuern, Abgaben oder sonstige Entgelte.





Ermittlung der „causa proxima“

Aus den Problemstellungen der vollen und eingeschränkten Deckung ergibt sich folgender Grundsatz:

Nach der nächstliegenden und nicht nach der entferntesten Ursache („causa remota“) zu suchen.

Gesucht wird nach der Gefahr, die dem Schaden nicht zeitlich, aber der **Ursache nach am nächsten liegt.**

Erweiterung um den Verursachungsgrad (kumulierende Kausalität), die Haftung des Versicherers (unmittelbar, unvermeidlich) und Nicht-Haftung (wie Schäden durch unversicherte Gefahr) regelt.

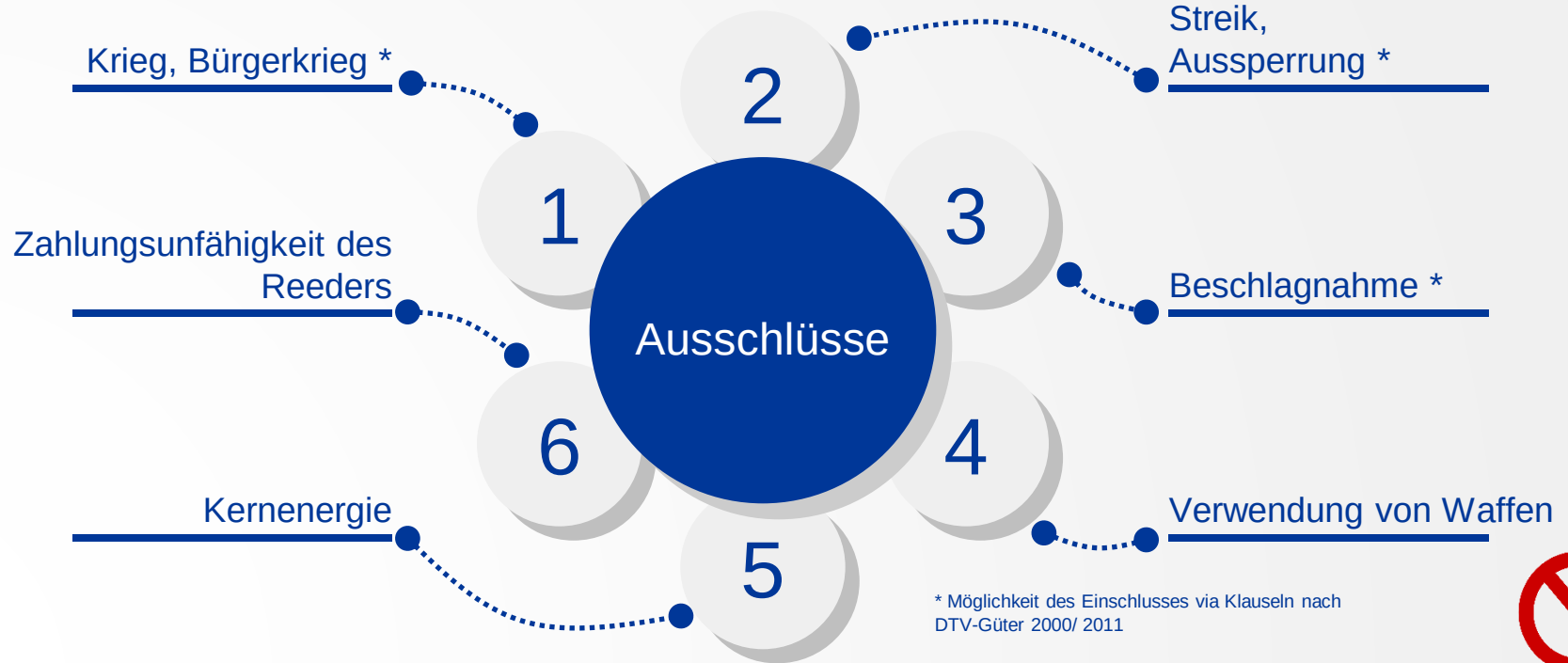
Beispiel: Ein LKW ist in einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt, Ladung wird beschädigt. Ursache ist somit der Unfall.

Es stellt sich heraus, dass die Güter mangelhaft verpackt wurden. Somit ist zu prüfen, ob Kausalität vorliegt und die nächstliegende Ursache die mangelhafte Verpackung ist.

→ Mögliche Leistungsfreiheit!



Nicht versicherte Gefahren und Schäden I





Nicht versicherte Gefahren und Schäden II

Verzögerung der
Reise

Innere Beschaffenheit des
Guts.

Verderb/ natürliche
Beschaffenheit

Übliche Ereignisse

Klimatische
Verhältnisse

,die als üblich anzusehen
sind.

Nicht sachgemäße
Verpackung

Risikoausschluss, keine
Obliegenheit!



Nicht versicherte Gefahren und Schäden III - Sonderfälle



Besondere Fälle

- Besondere Form von Verlusten:
Gewichtsabnahme von Gütern: nicht versichert
- Schiffdunst: nicht versichert
- Schiffsschweiß: versichert
- Ladungsdunst: nicht versichert
- Ladungsschweiß: versichert.

Piraterie

- „Raub auf private Rechnung“, nach der DTV-Güter 2000/ 2011 „volle Deckung“ eine klassische und traditionell versicherte Gefahr
- Lösegeldzahlungen, die geleistet werden, um Schiff und Ladung zu retten, gelten als versicherte Aufwendungen im Sinne der Havarie-grosse und sind seitens des VR zu erstatten.



Dauer der Versicherung und Lagerungen

Beginn der Versicherung

Der Versicherungsschutz nach DTV-Güter 2000/ 2011

beginnt, sobald die Güter von der bisherigen Lagerstelle entfernt werden, zum Zweck der unverzüglichen Beförderung,

d.h. die Güter müssen bereits verpackt sein, der innerbetriebliche Transport bis zur Verpackung zählt nicht zur versicherten Reise dazu.

→ Erstmaliges Anheben des Gutes = Beginn





Dauer der Versicherung und Lagerungen – Ende der Versicherung *

* Die zuerst eintreffende
Möglichkeit wirkt!

1

Ablieferungsstelle

- Ablieferungsort, den der Empfänger bestimmt hat.
- Sobald die Güter abgestellt sind, endet der Versicherungsschutz, ein Weitertransport gilt nicht (mehr) versichert!

2

Weitertransport nach Ausladen

- Insofern der Transport bis zu Bestimmungsort eine Gefahrerhöhung darstellt, endet die Versicherung mit dem Ausladen/ der Ablieferung,

3

60 Tage nach Ausladen

- Erreichen die Güter nach dem Ausladen und weiteren 60 Tagen immer noch nicht ihren eigentlichen Bestimmungsort endet die Versicherung. Die Frist beginnt mit dem Entladen.

4

Verstauen an Bord des Seeschiffs

- Auch bei Versenden nach FOB und CFR geht die Gefahr mit Ende der Verladung auf dem Seeschiff auf den Käufer über.

5

Schadenverkauf

- Mit Gefahrenübergang, wenn die Güter aufgrund eines Schadens verkauft werden.

6

Überschreitung Zeitraum der Lagerungen

- Sobald der vereinbarte Zeitraum der disponierten Lagerungen überschritten ist.

Dauer der Versicherung Lagerungen

Merksatz zu Lagerungen:

Für Lagerungen, ganz gleich ob diese transportbedingt oder disponiert bzw. veranlasst sind, besteht nach den DTV-Güter 2000 Versicherungsschutz immer nur dann, wenn diese Lagerungen während der Dauer der Versicherung, d.h. zwischen Beginn und Ende der Versicherung, stattfindet.

Vor- und Nachlagerungen sind nicht versichert.



Übungsaufgabe 1- Beginn und Ende Versicherungsdauer

Regelung Beginn Versicherungsdauer (Ziffer 8 DTV-Güter)



4 Sachverhalte Ende Versicherungsdauer gemäß Ziffer 8 (DTV-Güter)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Unterscheidung **2 Formen** der **Lagerung**, beim Versicherungsschutz

- 1.
- 2.

Zeitvorgabe :

15 Minuten

Versicherungssumme und Versicherungswert

Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

Der **Versicherungswert** =

gemeiner Handelswert

oder in dessen Ermangelung

der gemeine Wert der Güter am Absendungsort bei Beginn der Versicherung

zzgl. der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annahme der Güter durch den Beförderer entstehen, und der endgültig bezahlten Fracht.

Von der Versicherungssumme zu unterscheiden: Haftungssumme.

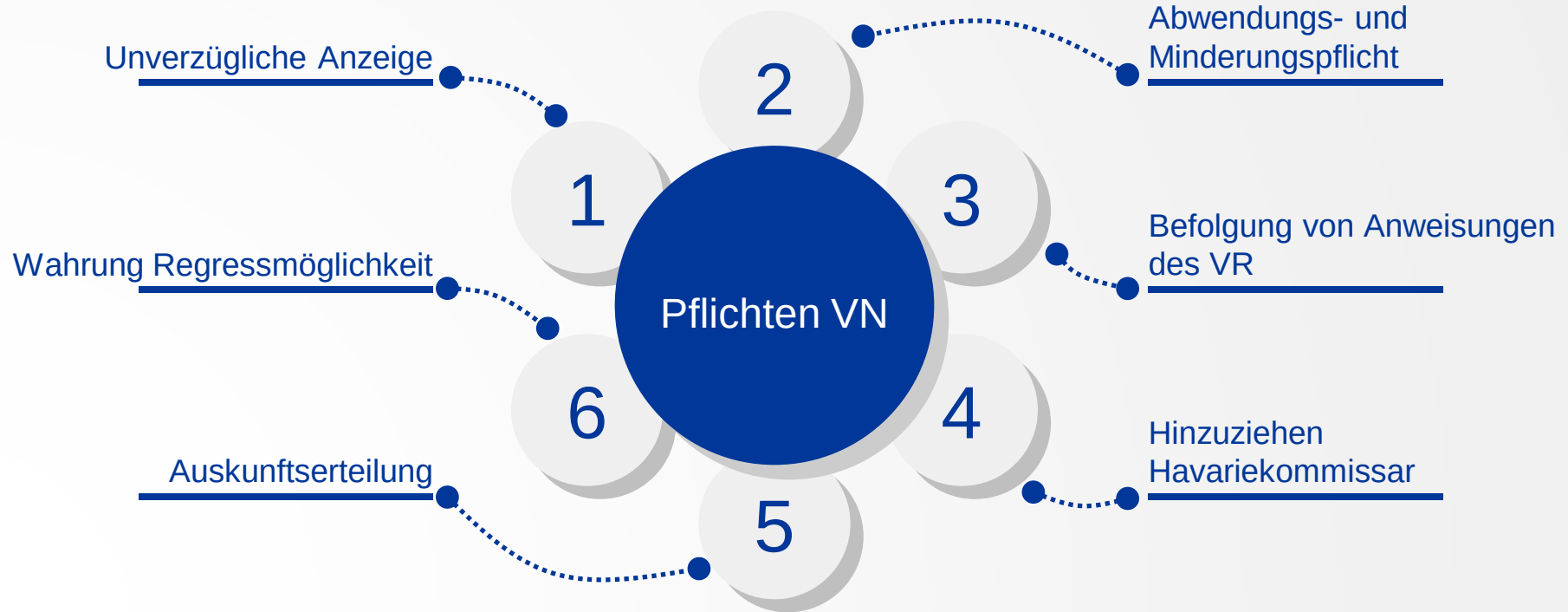
Nur bei letzterer wird im Schadenfall keine Unterversicherung geltend gemacht.

Unter dem Maximum wird die Obergrenze der Leistungspflicht des Versicherers im Schadenfall für ein bestimmte Position verstanden.





Pflichten des VN im Schadenfall





Pflichten des VN im Schadenfall

Verletzt der VN die vorgenannten Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer leistungsfrei.

→ Dies gilt allerdings **nur** dann, wenn die Verletzung Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalls sowie auf die Feststellung und Höhe der Leistungspflicht des Versicherers hatte = Kausalität

Nach DTV-Güter 2000/ 2011 muss der VN einen versicherten Schaden innerhalb von 15 Monaten nach Ablauf des Transports bzw. der Verschollenheitsfrist (diese 60 Tage, in Europa 30 Tage) schriftlich andienen, andernfalls verliert er seinen Entschädigungsanspruch.

Definition Verschollenheit:

Die Versicherer bezeichnet den Zustand der Nichtauffindbarkeit von Gütern und Schiffen und stellt eine Unterform des **Totalverlusts** dar.



Ersatzleistungen an VN- Wer trägt die Gefahr?

Im Sinne der Lieferbedingungen bedeutet Gefahrtragung, dass zwischen Verkäufer und Käufer im Kaufvertrag vereinbart wird, **wer die Gefahr des Verlusts oder der Beschädigung der Güter während des Transports trägt.**

Trägt der Verkäufer die Gefahr, so kann er vom Käufer keine Zahlung für verlorengegangene oder beschädigte Güter verlangen.

Trägt der Käufer die Gefahr, so muss er die Güter trotz Verlust oder Beschädigung bezahlen.

Derjenige, **der die Gefahr trägt**, hat also das finanzielle Risiko infolge eines Transportschadens und kann dieses über eine Güterversicherung abdecken.



Ersatzleistungen an VN

Totalverlust

- Güter gelten als total verloren, wenn ihre äußere Substanz nicht mehr vorhanden ist.
- Bsp.: Verdunstung, Verbrennung, Auslaufen, Diebstahl, Beschlagnahme.
- VN hat Anspruch auf volle Versicherungssumme bzw. Teile davon bei Verlust einzelner Teile.
- **Restwerte**, ersparte Aufwendungen und Kosten sind zu berücksichtigen.

Teilverlust

- Sind nur einzelne Teile der Güter beschädigt worden oder in Verlust geraten, spricht man vom Teilverlust.
- **Beschädigung** = äußere bzw. innere Veränderung bzw. Verschlechterung der Substanz einer Ware, mit der Folge der Wertminderung.
- Bsp.: Absplitterung, Beulen, Kratzer, Nässe/ Feuchte, Korrosion, Verderb, Frischeverlust, Auftauen von Gefrierware.



Ersatzleistungen an VN

Um den Schaden in Geldeinheiten zu ermitteln, benötigt man den sog. **Gesundwert** der Güter

Gesundwert = gemeiner Handelswert bzw. gemeiner Wert im unversehrten Zustand am Ablieferungsort.

Außerdem muss der **Krankwert** ermittelt werden.

Krankwert = Wert einer Ware im beschädigten Zustand zum Zeitpunkt und am Ort der Schadenfeststellung.

Anstelle des Ausgleichs des reinen Schadens in Geldeinheiten

hat der VN die Möglichkeit, vom VR die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zu verlangen.

Risikofaktoren I



Reisestrecke

- Dauer des Transports
- Straßenverhältnisse
 - Klima
- Länderspezifische Hindernisse (Zoll, o.ä.)

Art des Gutes

- Empfindlichkeit
- Anforderungen an Verpackung und Auswahl des Transportmittels
 - Einflussfaktoren, wie Temperatur, Verunreinigung, Geruch, ...

Transportmittel

- Eignung des Transportmittels für das zu transportierende Gut

Verpackung

- Beanspruchungsgerechte Verpackung
- Schutz des Guts gegen Verlust, Beschädigung, Diebstahl.

Risikofaktoren II



Hergestellte Produkte



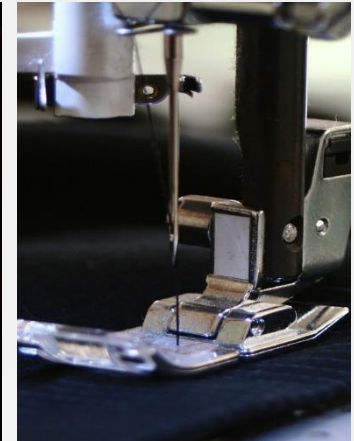
Rohstoffe



Hilfsstoffe



Betriebsstoffe



Investitionsgüter

Im Fokus der Risikoermittlung stehen ganz wesentlich die im **Rahmen des betrieblichen Produktionsprozesses zu transportierenden Güter** des Versicherungsnehmers.

Risikofaktoren III



Empfindlichkeit



Verpackung



Verladung



Diebstahlgefahr



Wer transportiert?

Der VN kennt seine Produkte am besten – der Versicherer benötigt **dann Informationen über die Güter, die Risiken, denen diese ausgesetzt sind sowie die Anforderungen**, denen der Transport jeweils unterliegt.



Risikofaktoren IV – Art der Warenströme

- Bezüge/ **Importe** und Versendungen/ **Exporte** fakturierter Güter,
- **Zwischentransporte**, Streckengeschäfte/ Direktlieferungen,
- Muster- und Auswahlsendungen,
- Transporte zum Zweck der Vorführung, Demonstration und Präsentation,
- Transporte zum Zweck der Reparatur, Garantie und Gewährleistung,
- Transporte zum Zweck der Veredelung,
- Transporte von Investitionsgütern,
- Retouren und Rücksendungen.



Maßnahmen zur Minderung der Risikofaktoren

Bean-
spruchungs-
gerechte
Verpackung

Robust, stoßsicher

- wasserfester Verpackungen
- Einsatz von Polstermaterialien
- Palettierung und Sicherung der Ladung mit Gurten oder Folie.

Überwachungs-
systeme

GPS-Tracking

- Integration von Sensoren
- Einrichtung von Alarmen
- Live-Tracking-Informationen

Begleit-
fahrzeuge

In Risikogebieten

- Wertvolle / Gefährdete Güter
- Schulung
- Sichere Routen

Wartung &
Inspektion

Regelmäßigkeit

- Sicherstellung Betriebsbereitschaft
- Prüfung vor jeder Fahr (Bremsen, Reifen, Sicherheitssysteme)

Übungsaufgabe 2- Verpackung

Seemäßige Verpackung →

Handelsübliche Verpackung →

Beanspruchungsgerechte Verpackung →

Erforderliche Verpackung (DTV Güter):



Auswirkungen auf den Versicherungsschutz das Fehlen der nach DTV-Güter erforderlichen Verpackung

Zwei Regelungen/Handlungsanweisungen, um das Risiko Temperaturschäden zu reduzieren / verhindern

1.

2.

Zeitvorgabe:

25 Minuten



Nationales und internationales Recht

Deutschland

- **Leistungsort (Platz- und Versendungskauf)**
geregelt im BGB (§§ 447, 644, 269, 446, 447 BGB sowie 29 ZPO)
- **Besonderheit im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern:** Ist der Käufer Verbraucher, so legt § 478 Abs. 3 BGB fest, dass die Gefahr des Verlustes/ der Beschädigung **erst mit Übergabe an den Verbraucher** (erfolgte Ablieferung) übergeht.

Internationales Recht (Incoterms 2010)

- **Einheitliche Regelungen über Ländergrenzen hinweg** zur Klarheit zwischen den Vertragsparteien – spätestens im Schadenfall.
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der International Commercial Terms (Incoterms), **die jedoch keine Gesetzeskraft haben, sondern vereinbart werden müssen.**
- **Verschiedene Klausel-Gruppen** regeln dabei unterschiedliche Vereinbarungen.



Möglichkeiten der Vertragsgestaltung

Einzelvertrag

- **Einzelversicherung** (z.B. einzelner Großtransport, Umzug)
- **Mindestbeitrag** gilt üblicherweise vereinbart,
- **Abzugs- oder Integralfranchise** ist üblich.

Rahmenvereinbarungen

- **Generalpolice oder laufende Versicherung**, meist auf Umsatzbasis
- **Abrechnung erfolgt nachträglich** auf Basis der Gesamtwerte
- **Voraus- und Mindestbeiträge** gelten üblicherweise vereinbart
- **Aufteilung nach In- und Ausland** ist notwendig (Versicherungssteuer!)
- **Abzugs- oder Integralfranchise** ist üblich

Besonderheit: Versicherungssteuer

Güterversicherungen **sind von der Versicherungssteuer befreit**, wenn es sich um grenzüberschreitende Transporte handelt.

In allen anderen Fällen, also innerdeutschen Transporten, ist die **Versicherungssteuer** zu entrichten.

Daher ist die Aufteilung der Transporte in Inlands- und Auslandstransporte notwendig.

Ist eine summenmäßige Unterteilung nicht möglich, so sind die prozentualen Anteile (Verhältnis innerdeutscher zu grenzüberschreitenden Transporten) heranzuziehen.



Übungsaufgabe 3- Franchisen / Selbstbehalte

■ Abzugsfranchise



■ Integralfranchise

Zeitvorgabe:

5 Minuten

Exkurs

Nachhaltigkeit im Transportwesen



Umweltschutz

- Reduktion von Emissionen
- Kompensation

Verpackungen

- Umweltfreundliche Materialien
- Optimierung Verpackungsgrößen

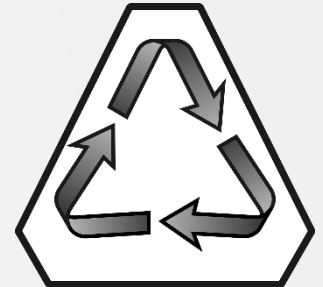
Rolle Versicherer

- Prämienanreize klimafreundliche Technologien
- Nachhaltigkeitsstandards Bewertung von Risiken

01

02

03





Transportversicherung

1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauszüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung

Unsere Reise



Transportrecht

Definition von Fachbegriffen

Vertragspartner

Nationales Recht

Pflichten und Rechte

Haftung Frachtführer

Internationales Recht

Haftung Spediteur und Lagerhalter





Transportrecht

Land, Schiene, Wasser, Luft

Als **Verkehrsträger** kann im Transportrecht die Gesamtheit aller Unternehmen bezeichnet werden, die mit gleichen Verkehrsmitteln und auf gleichen Verkehrswegen identische Verkehrsdienstleistungen erbringen.

Verkehrsträger sind der **Straßengüterverkehr**, der **Eisenbahnverkehr**, die **Binnenschifffahrt**, die **Seeschifffahrt** und der **Luftverkehr**.

Für die **Überwindung der Orte des Überflusses an Gütern und der Ort des Bedarfs an diesen Gütern** bedient sich die verladende Wirtschaft der **Experten aus dem Güterverkehrswesen**.



Definitionen

Absender

Ggf. Verkäufer

- Vertragspartner des Frachtführers, der dem Frachtführer die zu befördernden Güter übergibt.

Versender

bzw. Verlader

- Absender, der das Gut in die Obhut eines Dritten gibt, um dieses zum Empfänger befördern zu lassen.
- Meist Hersteller oder Händler.

Frachtführer

bzw. Verfrachter

- Fremdes Unternehmen, beauftragt zur Beförderung.
- Frachtführer: § 407 HGB.

Spediteur

Organisator

- Gewerbsmäßige Organisation des Versands im eigenen Namen (453 HGB).
- Heute meist Spediteur im Selbsteintritt.



Vertragspartner im nationalen Recht

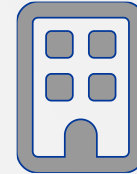
Rechtsgrundlage für die Haftung aus der gewerblichen Güterbeförderung ist das HGB.

Die Bestimmungen über die Haftung des Frachtführers finden sich beginnend mit § 407.

Beteiligte am Frachtvertrag sind

- der Absender (der Verkäufer),
- der Frachtführer
- sowie der Empfänger (der Käufer).
- Vertragspartner sind allerdings nur der Absender (Verkäufer) und der Frachtführer.

Käufer



Absender / Versender / Verkäufer

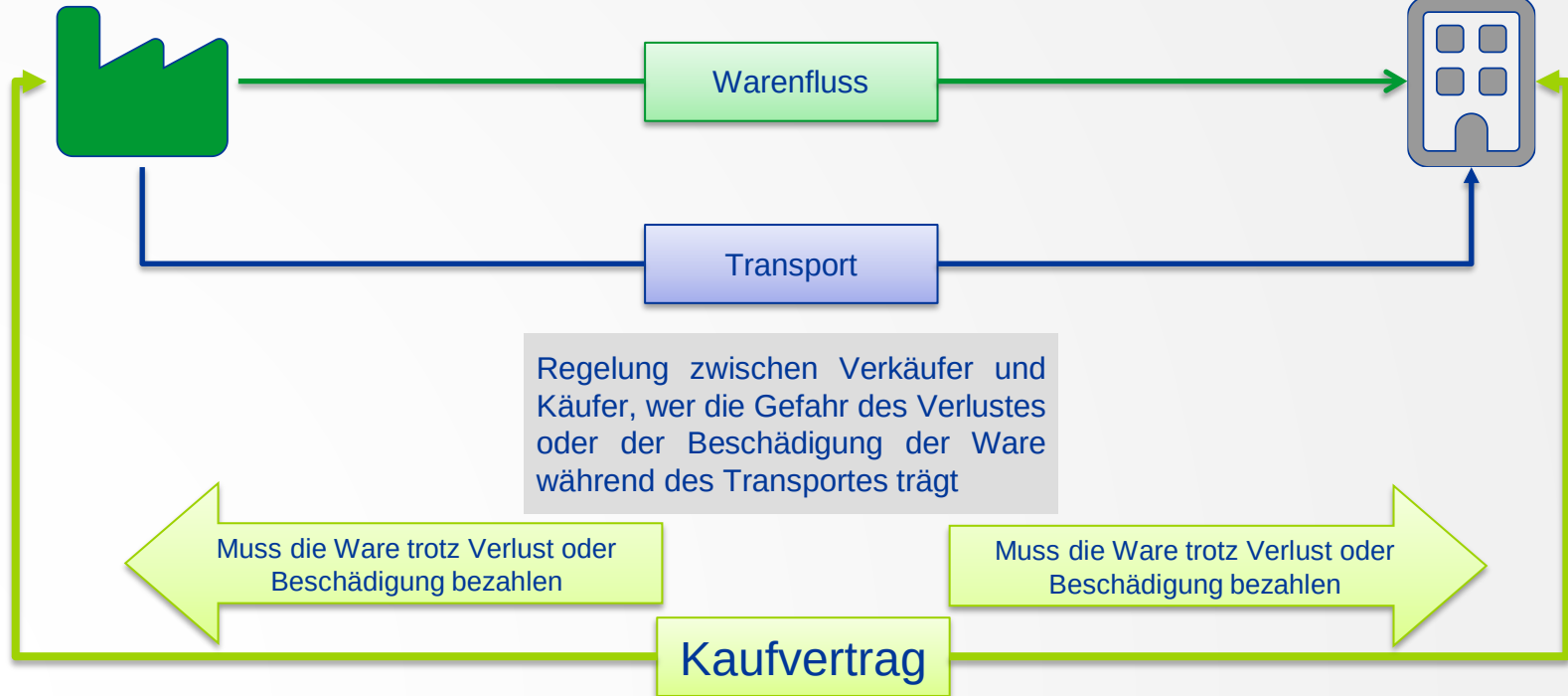


Kaufvertragliche Grundlagen (National)



Absender / Versender / Verkäufer

Käufer





Pflichten und Rechte der Vertragspartner

Absender

■ Pflichten:

- » Hauptpflicht: Frachtzahlung
- » Nebenpflichten: Verpackungs-, Kennzeichnungs- Informations- Verlade-, Entladepflicht.

■ Rechte:

- » Hauptrecht: Ankunft am Empfangsort, Kündigungsrecht
- » Nebenrechte: Weisungsrecht, Verlustvermutung.

Frachtführer

■ Pflichten:

- » Hauptpflicht: Transport und Ablieferung am vereinbarten Ort innerhalb einer Frist
- » Nebenpflichten: Pflicht zur Einholung von Weisungen und Auskünften, Einziehung der Nachnahme.

■ Rechte:

- » Hauptrecht: Recht auf Frachtzahlung
- » Nebenrecht: Frachtführerpfandrecht (zur Durchsetzung der Pfandzahlung).

Haftung des Frachtführers I

Übernahme zur Beförderung
und Ablieferung

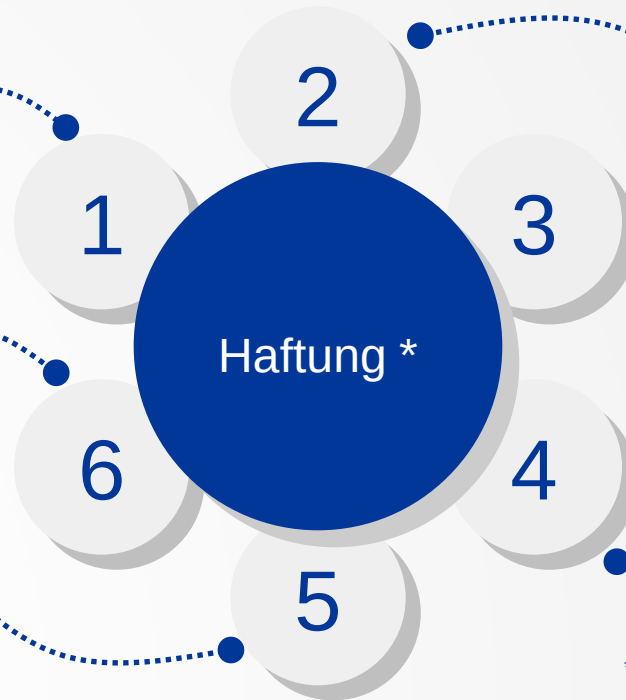
Güter-/ Verspätungsschäden

Haftungshöchstgrenzen

Wertersatz

Sonstige Vermögensschäden

Kosten



* vgl. im Einzelnen die folgenden Folien



Haftung des Frachtführers Schaden in Obhut, vor Ablieferung?



Übernahme zur Beförderung und Ablieferung

- Haftung nach § 425 (1) HGB
- Schaden muss in der Obhut des Frachtführers entstanden sein
- Erfüllung der Hauptpflicht, wenn das Gut am vereinbarten Ort, innerhalb der (ggf. vereinbarten) Frist an den berechtigten Empfänger abgeliefert hat.



Haftung des Frachtführers Sorgfaltspflicht



Güter- und Verspätungsschäden (Lieferfrist)

- **Verspätung** (Nicht-Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt) kann zu Vermögensschäden führen
- **Beschädigung**: innere und äußere Veränderung der Substanz
- **Verlust**: Verbleib des Gutes kann nicht aufgeklärt werden
- **Sorgfaltspflicht des Frachtführers!**



Haftung des Frachtführers

Leistung orientiert sich am Güterwert

Wertersatz

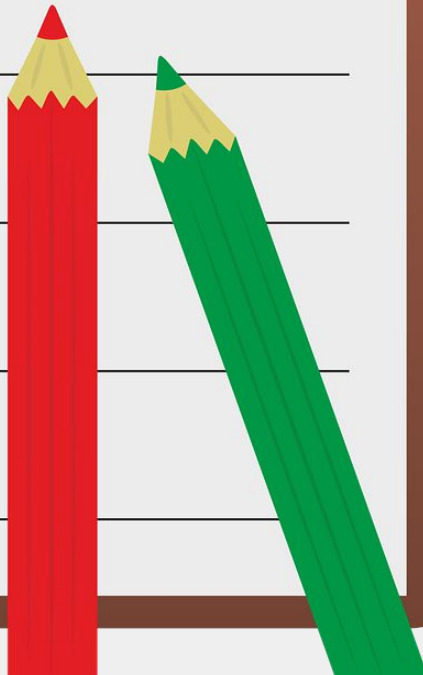
- Vorgabe: **Kalkulier- und Versicherbarkeit der Risiken** aus Beförderung, daher:
- **Grundsatz: Schadenersatzleistung orientiert sich am Güterwert.**
- **Totalverlust/ Teilverlust:** Gesamter oder anteiliger Wert des Gutes am Tag der Beförderung und zur Zeit der Übernahme ist zu ersetzen
- **Beschädigung:** Wertminderung (in Abhängigkeit des Grades der Beschädigung) als Entschädigung.



Haftung des Frachtführers Kosten

Schadenfeststellungs- und sonstige Kosten

- Regelung gemäß § 430-432 HGB
- Übernahme der Schadenfeststellungskosten
- Schadenminderungs- und abwendungskosten
sind nicht zu erstatten, bei der Berechnung des
Substanzschadens aber zu berücksichtigen
- **Güterfolgeschäden sind nach dem Frachtrecht
grundsätzlich nicht beanspruchbar!**





Haftung des Frachtführers Sonstige Vermögensschäden

Sonstige Vermögensschäden

- Regelung nach § 433 HGB
- Positive Vertragsverletzung als Grundsatz
- **Branchenfremde Tätigkeiten sind nicht geschützt.**
- Bei Vertretenmüssen eines Vermögensschadens
Begrenzung der Haftung auf den dreifachen Betrag der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.



Haftung des Frachtführers Sonderziehungsrechte

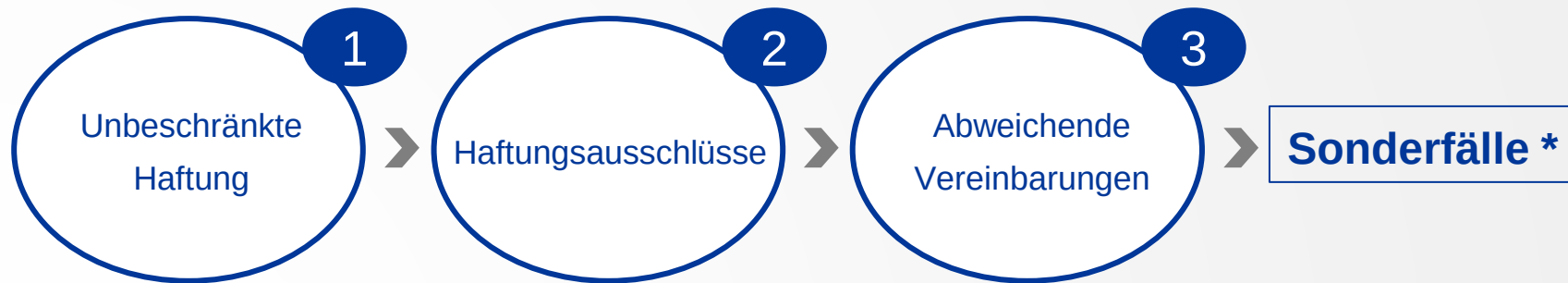


Haftungshöchstgrenzen

- Die strenge Obhutshaftung sowie der Tatbestand der Gefährdungshaftung **sollen durch Höchstgrenzen abgemildert werden**
- **Höchsthaftung bei Teil- und Totalverlust:** 8,33 Rechnungseinheiten/ Kilogramm (Rohgewicht der Sendung) – § 431 HGB
- **Lieferfristüberschreitung:** Haftung begrenzt auf den dreifachen Betrag des Frachtentgelts
- **Nachnahmeversehen:** Betrag der Nachnahme als Grenze.

Haftung des Frachtführers II

Sonderfälle Unbeschränkte Haftung



* vgl. im Einzelnen die folgenden Folien



Haftung des Frachtführers

Unbeschränkte Haftung

Unbeschränkte Haftung

- Regelungen nach §§ 435 i.V. m. 428 HGB
- **Haftungsbefreiungen und -beschränkungen gelten nicht**, wenn der Schaden auf eine Handlung oder ein Unterlassen zurückzuführen ist, die **vorsätzlich oder leichtfertig** und in dem Bewusstsein begangen werden, dass ein Schaden mit **Wahrscheinlichkeit** eintreten werde.



Haftung des Frachtführers Sonderfälle

Haftungsausschlüsse

- Haftungsausschlüsse nach §§ 425, Abs. 2, 426 und 427 HGB
- Unvermeidbare Schäden trotz größter Sorgfalt
- Verhalten des Absenders hat bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt
- Schäden durch offene Transportmittel
- Verpackungsmangel, ungenügende Kennzeichnung, lebende Tiere
- Natürliche Beschaffenheit des Gutes.



Haftung des Frachtführers 2-40 SZR/ kg

Abweichende Vereinbarungen („Korridorlösung“)

- Abweichende Vereinbarungen von der Regelhaftung der 8,33 SZR/ kg können durch Vertrag geregelt werden, z.B. auch im Rahmen der AGB
- Eine Abweichung ist nur möglich, wenn diese im Korridor zwischen 2 und 40 SZR/ kg liegt und die Abweichung deutlich kenntlich gemacht ist.



Vertragspartner im internationalen Recht

Während im Geltungsbereich des HGB für alle Beförderungen, ganz gleich, ob diese zu Land, zu Wasser oder in der Luft stattfinden → Es gelten die Regelungen des HGB.

Internationale Transporte: Hier greifen diverse internationale Abkommen (WA, MÜ, CIM, CMR).

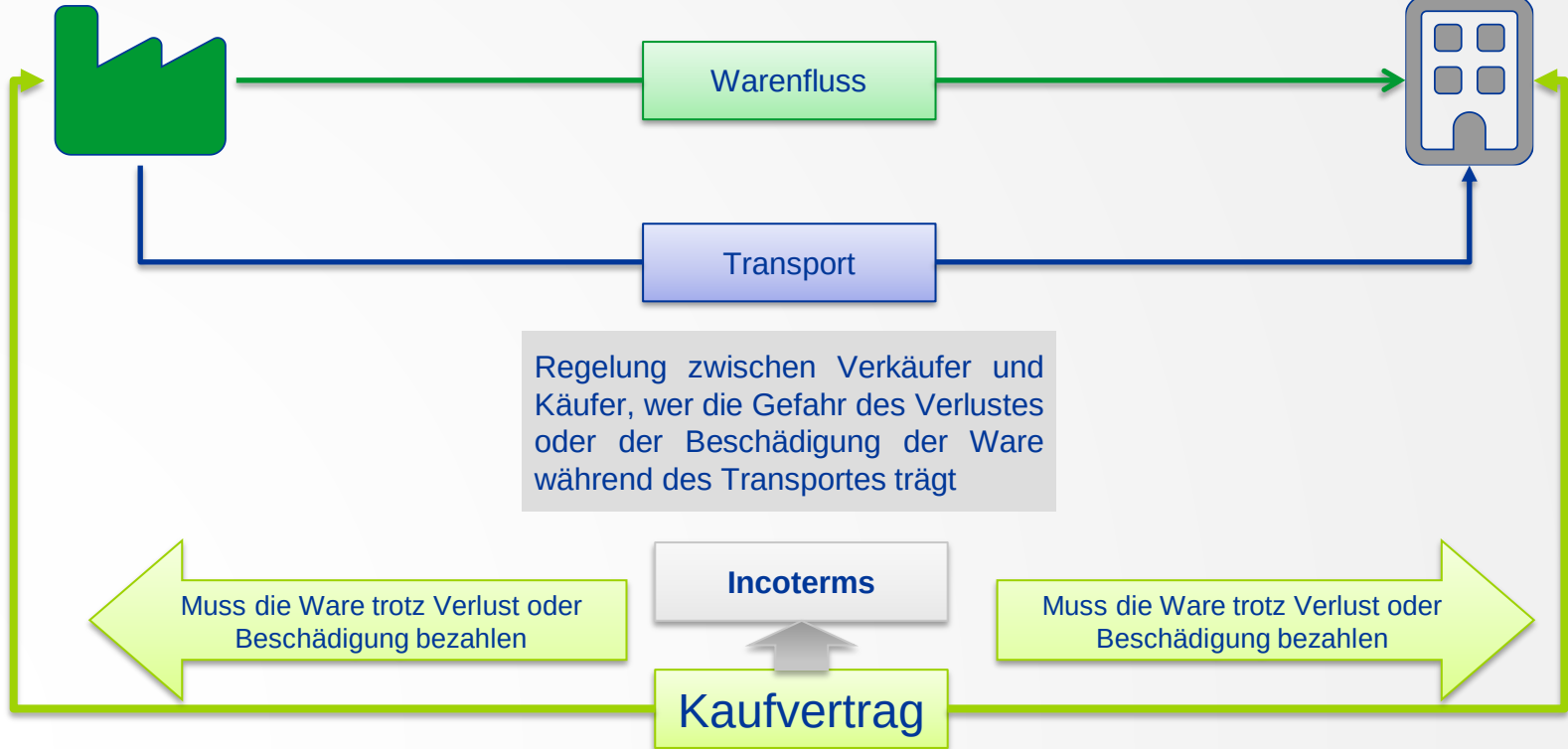
Die CMR als Regelung im internationalen Straßengütertransport ist den Regelungen des HGB sehr nah. Die CMR sind dabei jedoch zwingendes Recht, eine Abänderung und Ergänzung zum Beispiel im Rahmen der Regellaftung mit 8,33 SZR/ kg ist nicht möglich.

Im täglichen Speditionsgeschäft verwenden nahezu 90 % der deutschen Spediteure die ADSp – die Allgemeinen Deutschen Spediteursbedingungen. Nicht zuletzt, um der Haftung des in Teilen dispositiven Charakters nach HGB auszuweichen.

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Absender / Versender / Verkäufer

Käufer



Haftung von Spediteur und Lagerhalter

Spediteur

- **Spediteur hat Obhutshaftung** (Obhut, Fixkostenvereinbarung, Sammelladung) und wenn er im Selbsteintritt tätig ist (**analog Frachtführer**).
- Bei der **reinen Vermittlung und Besorgung von Transporten** unterliegt der Spediteur der Verschuldenshaftung – **unbegrenzt!**



Lagerhalter

- **Aufgabe:** Lagerung und Aufbewahrung von Gütern dritter Personen
- Haftung aus **vermutetem Verschulden (Beweislastumkehr!)**
- **Güterschäden und Vermögensschäden:** unbegrenzte Haftung
- **Haftungsausschluss** ist nur bei fehlendem Verschulden möglich.





Mögliche Vertragspartner und deren Tätigkeiten





Transportversicherung

1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauszüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung

Unsere Reise



Verkehrshaftungsversicherung

Zusammenhang Gütertransport- und
Verkehrshaftungsversicherung

Rechtsgrundlage

Gegenstand der Versicherung

Risikobegrenzungen

Umfang der Haftung

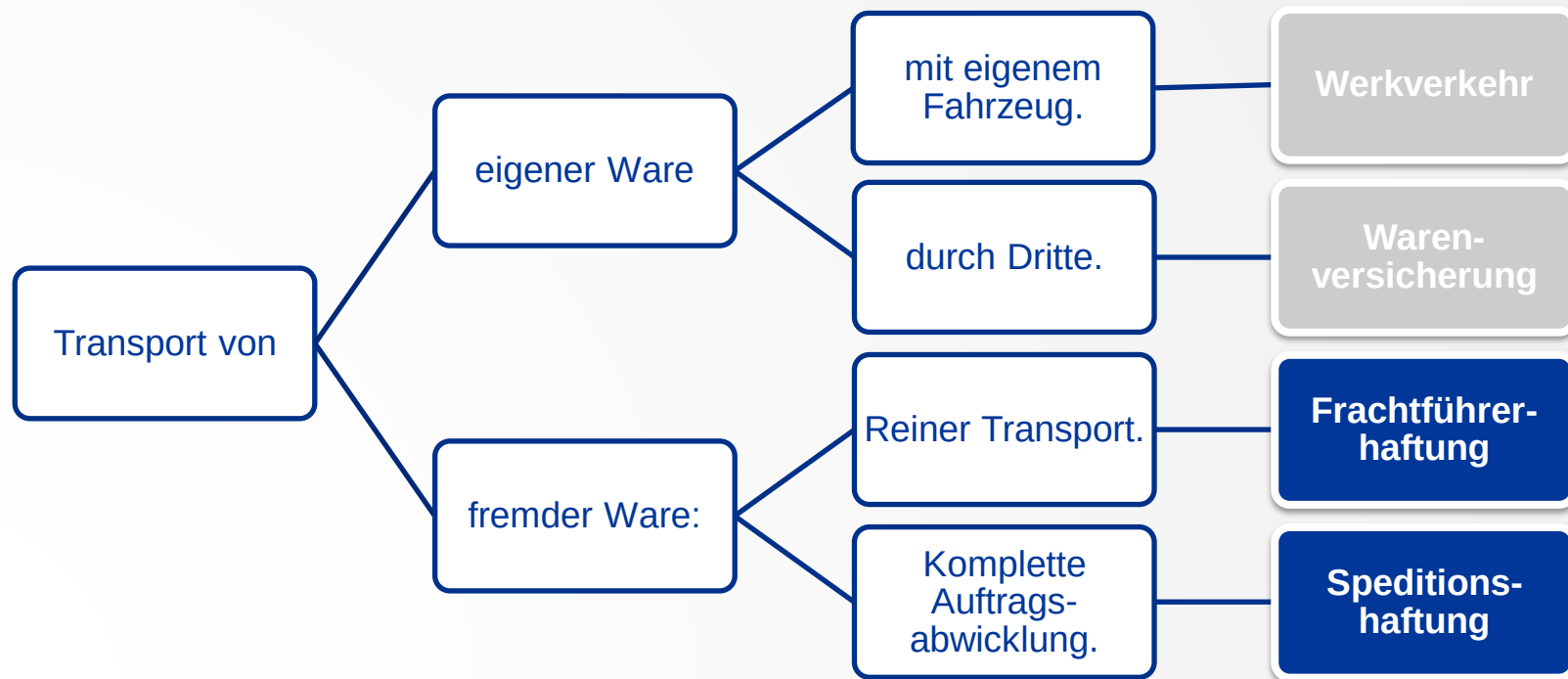
Deckung / Versicherungsschutz

Obliegenheiten

Begrenzungen Versicherungsschutz



Übersicht: Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung





Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung (1)

Eigener Ware			Fremde Ware	
	Mit eigenen Fahrzeug	Durch Dritte	Reiner Transport	Komplette Auftragsabwicklung
Zielgruppe	Betrieb mit eigenem Fuhrpark	Einkauf / Verkauf • Alle Transportmittel • Weltweit	Fremde Ware gegen Entgelt = Frachtführer	Organisation und Durchführung = Spediteur (inkl. Frachtführer)
Beispielbetriebe	Handwerksbetriebe Dienstleistungsbetriebe Landwirt Wäscherei KFZ-Werkstatt	Hersteller Händler	Entsorgungsbetriebe Fuhrbetrieb	Spedition
Versicherungsgrund	Warenschaden	Warenschaden	In der Regel Gefährdungshaftung / zum Teil Versicherungspflicht	Haftung als Frachtführer, Spediteur, Lagerhalter (Güterschadenvers.)



Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung (2)

	Eigener Ware		Fremde Ware	
	Mit eigenen Fahrzeug	Durch Dritte	Reiner Transport	Komplette Auftragsabwicklung
Versicherte Güter	In der Regel Güter des Betriebszwecks	Güter aller Art	Übernommene fremde Güter aller Art	Übernommene fremde Güter aller Art
Versicherte Gefahren / Haftungsgrundlage	In der Regel eingeschränkte Deckung	Eingeschränkte oder volle Deckung	Gesetzliche / vertragliche Haftung aus Beförderungsverträgen	Gesetzliche / vertragliche Haftung aus Speditions- oder Logistikverträgen
Lösung Versicherer	Werkverkehr / Autoinhalt	Warenversicherung	Frachtführerhaftung	Speditionshaftung (VH-Deckung)



Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung

■ **Waren- / Gütertransportversicherung** ist eine Schadenversicherung

- » Konkrete Bedarfsdeckung
- » Begrenzung durch die vereinbarten Versicherungssummen, Versicherungswerte, Schadenhöhe (Gegenteil „Summenversicherung“ – abstrakte Bedarfsdeckung)

■ **Transportversicherung** ist eine Sachversicherung (z.B. Werkverkehr)

- » Versichert ist ein Interesse, eine Beziehung an / zu einer Sache (= Güter).
Gegenstand sind Schäden, die auf eine versicherte Gefahr zurückzuführen sind.

■ **Verkehrshaftungsversicherung** ist eine Haftungsversicherung

- » Versicherung der Haftung von Verkehrsverträgen infolge Beschädigung oder Verlust der zu Beförderung übernommenen, fremden Gütern (Haftplichtinteresse)
- » Gegenstand ist die „Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche“ (Rechtsschutzkomponente)



Verkehrshaftungsversicherung



- Die Verkehrshaftungsversicherung ist eine eigene Versicherungssparte für die Haftung der Verkehrsträger gemäß speziellen **Speditions-, Frachtführer und Lagerhalterpolicen**. Sie wird bei Risikoträgern in der Transportversicherung betrieben.
- Verkehrsträger übernehmen gewerbsmäßig die **Organisation von Transporten**, bzw. die **Durchführung von Transporten**, bzw. die **Lagerhaltung**.
- Die **Haftung für das übernommene Gut** ergibt sich auf Grund von gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen
- Jedoch ist Haftung nicht gleich Versicherung (Deckung)

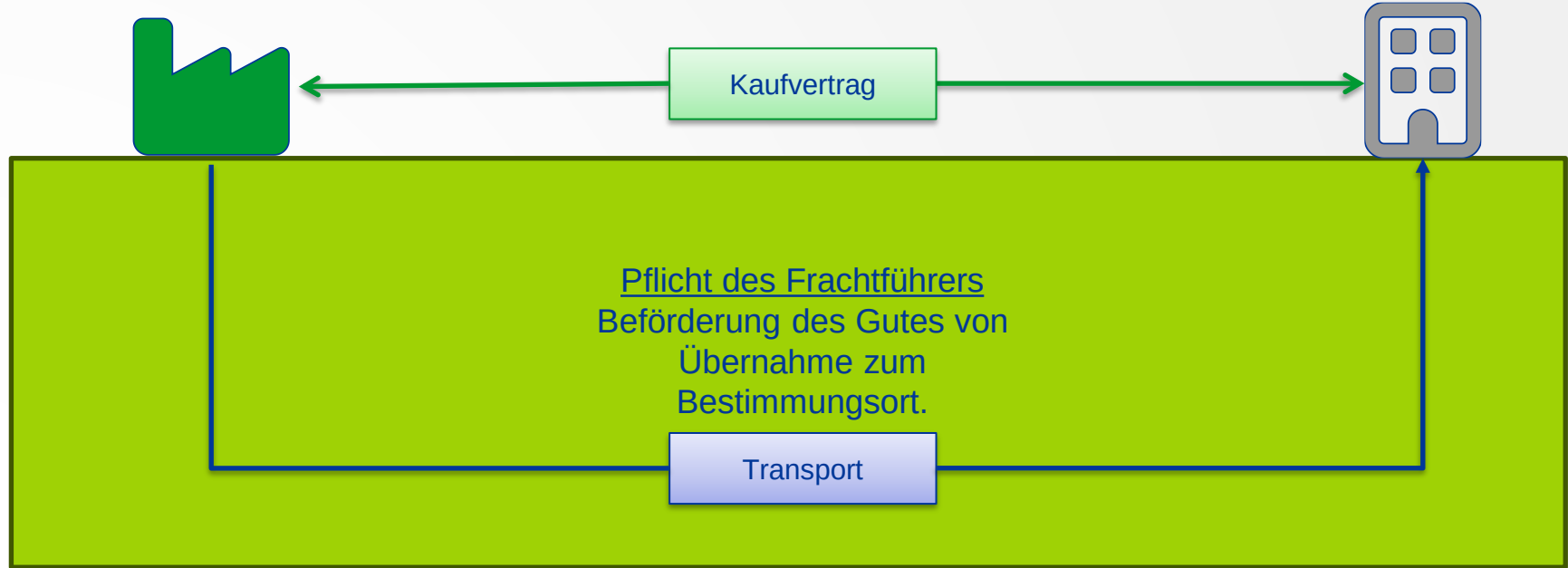
Grundlagen Verkehrshaftungsversicherung

Pflicht des Frachtführers = Durchführung Transport



Absender / Versender / Verkäufer

Empfänger / Käufer

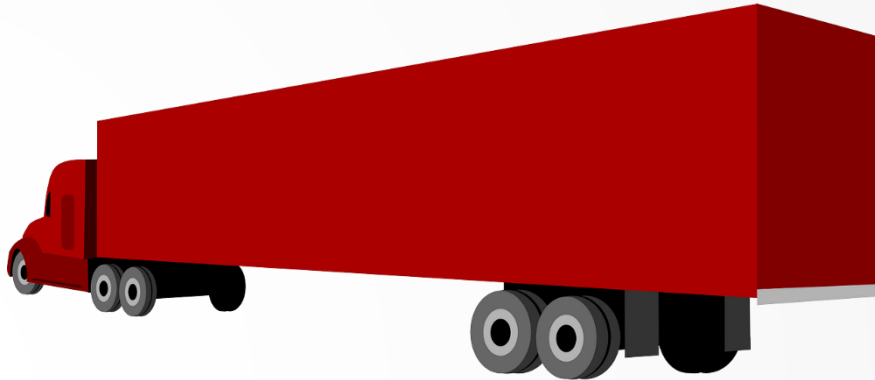




Verkehrshaftungsversicherung

Frachtführer, Spediteure und Lagerhalter haben ein starkes Interesse daran, ihre Haftung nach dem Transportrecht und ggf. internationalen Abkommen abzusichern.

Die Verkehrshaftungsversicherung ist eine **Haftpflichtversicherung**, gehört aufsichtsrechtlich und im Berichtswesen dennoch zur Transportsparte.



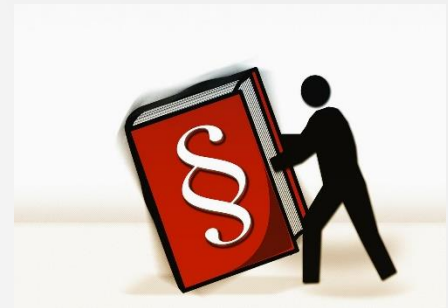
Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage der Verkehrshaftungsversicherung findet sich im Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG).

Dort ist geregelt, dass **deutsche Frachtführer die Haftung nach dem HGB absichern müssen**, wenn für die Beförderung im Inland Fahrzeuge eingesetzt werden, die ein zulässiges Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen haben.

Daher handelt es sich hierbei um eine **Pflichtversicherung**.

Die **zuständige Ordnungsbehörde** für den Güterverkehr ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in Köln.





(Nicht) Gegenstand der Versicherung

Gegenstand der Versicherung

- **Verkehrsverträge**, d.h. Fracht-, Speditions-, und Lagerverträge, die VN als Frachtführer im Straßengüterverkehr, als Spediteur oder Lagerhalter abgeschlossen hat.
- In der **Betriebsbeschreibung** müssen diese **Tätigkeiten ausdrücklich genannt sein** als Voraussetzung für den Versicherungsschutz.

Nicht Gegenstand der Versicherung

- **Reine Werkverträge**, wie z.B. reine Verpackungsarbeiten ohne Transportauftrag, Logistik-, Paletten-, Lohnfuhrverträge.
- Im **Rahmen von Werkverträgen unterliegt der VN einer unbegrenzten Haftung** und auch einer sehr weitreichenden Produkthaftung (Haftpflichtsparte!).

Risikobegrenzungen

Verfrachter

- Beförderung und Lagerung von Gütern, die der VN als Verfrachter (Schifffahrt), Luftfrachtführer oder Eisenbahnführer im Selbsteintritt tatsächlich (selbst) ausführt.

Schwergut

- sowie Großraumtransporte, Kran- oder Montagearbeiten.



Spezielle Güter

- z.B. Mobiltelefone, Spirituosen, Unterhaltungs- und Telekommunikationselektronik, Zigaretten, Umzugsgut, zu befördernde oder abzuschleppende Fahrzeuge, ...

Produktionsleistungen

- Werkvertrag, sonstige nicht speditious-, beförderungs- oder lagerspezifische Tätigkeiten, wenn diese über die primäre Vertragspflicht eines Frachtführers, Spediteurs oder Lagerhalters nach HGB hinausgehen.



Umfang der Haftung

Versichert gilt die **verkehrsvertragliche Haftung** des VN nach Maßgabe der **deutschen gesetzlichen Bestimmungen** (HGB, AGBs).

Mitversichert gilt auch die Haftung nach **internationalen Abkommen** (CMR, WA, MÜ) sowie weiterer internationaler Regelungen.

Weitere **individuelle Rechtsgrundlagen** (spezielle AGB, Rahmenverträge) **können** nach Zustimmung des Versicherers gedeckt werden.

Umfang des Versicherungsschutzes und Ausschlüsse

Umfang

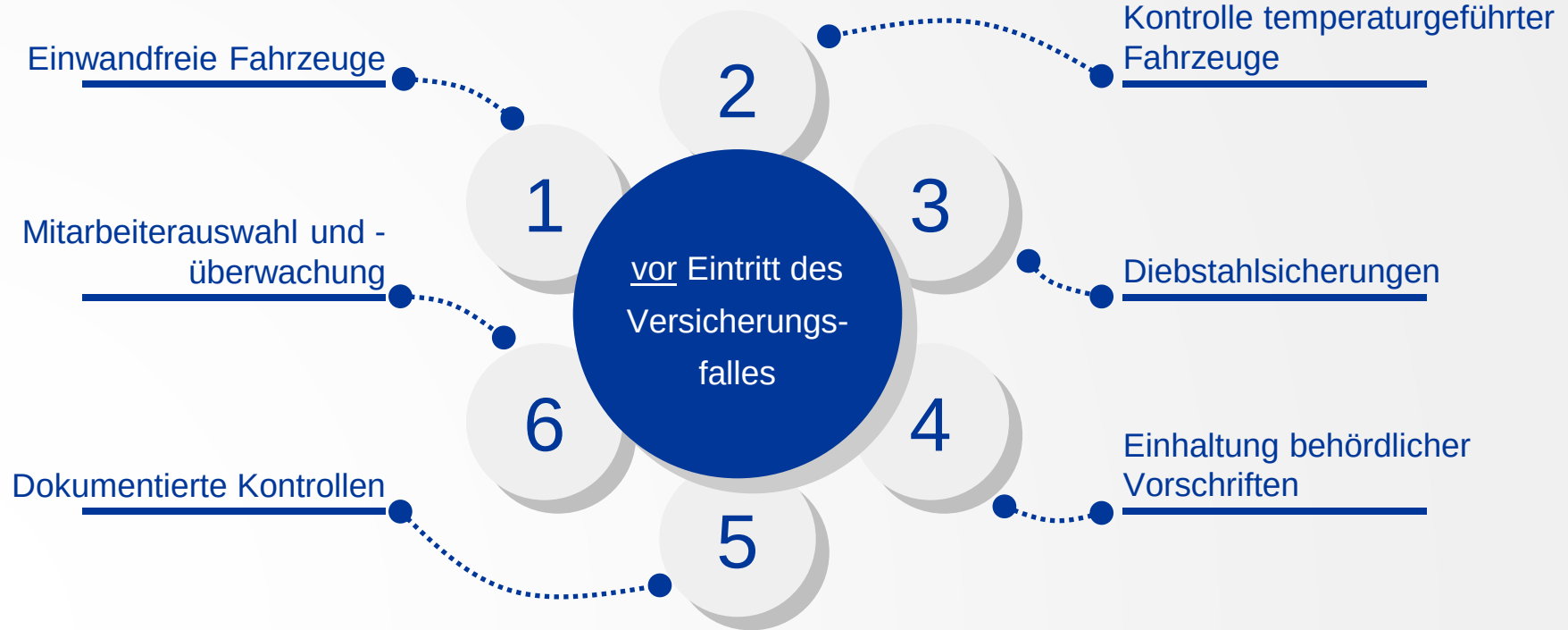
- **Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche**, die gegen den VN als Auftragnehmer eines Verkehrsvertrags erhoben werden.
- **Aufwendungen und Kosten** (Schadenabwendung, -minderung), gerichtliche und außergerichtliche Kosten sowie für die Havarie-grosse.
- **Beförderungsmehrkosten**, Bergungs-, Beseitigungs-, Vernichtungskosten.
- **Geltungsbereich zu vereinbaren** (weltweit, Europa).

Ausschlüsse

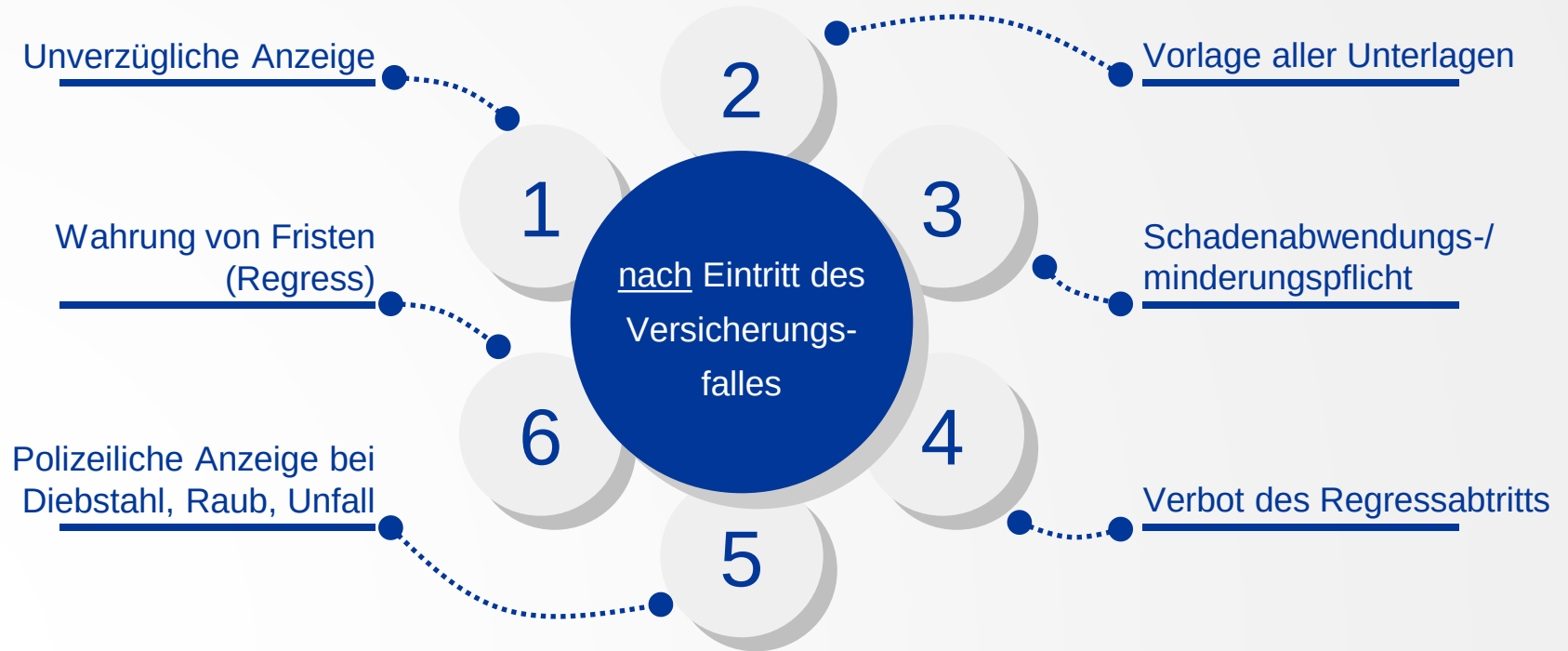
- **Klassische Ausschlüsse** (Naturgefahren, Krieg, Streik, Kernenergie, Personenschäden, usw.) und Subsidiaritätsklausel
- **Sensible Güter** (Spezialwissen erforderlich)
- **Eigenschäden** des VN
- **Vertragsstrafen**
- „punitive“ oder „exemplary damages“ nach US-amerikanischem Recht
- Ansprüche aus Carnet-TIR-Verfahren (Erhebung von Zöllen)



Obliegenheiten



Obliegenheiten





Obliegenheitsverletzung und Begrenzung der Versicherungsleistung

Bei Vorsatz und grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheiten durch VN oder eine Repräsentanten ist der VR von der Leistung frei, die Kausalitätsanforderung gilt (außer bei Arglist).

Abweichend zu § 28 VVG gilt das „Alles-oder-nichts-Prinzip“, eine Quotelung greift nicht.

Risikobegrenzungen (Versicherungsleistungen je Schadenfall, je Schadenereignis sowie je Versicherungsjahr für alle Schadenereignisse) sind bedingungsgemäß vorgesehen, weitere Maximierungen auf einzelne Tätigkeiten des VN sowie die Vereinbarung von Selbstbehalten sind üblich.

Übungsaufgabe 4- Werkverkehr / GG



Voraussetzungen Werkverkehr

-

-

-

-

Güterkraftverkehr ist

-

-

-

Zeitvorgabe :

20 Minuten

GG ist nach § __ GüKG jeder Güterkraftverkehr, der nicht _____ ist.



Transportversicherung

1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauzüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung

Unsere Reise



Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

Übersicht Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung

Werkverkehrsversicherung

Umfang des Versicherungsschutzes

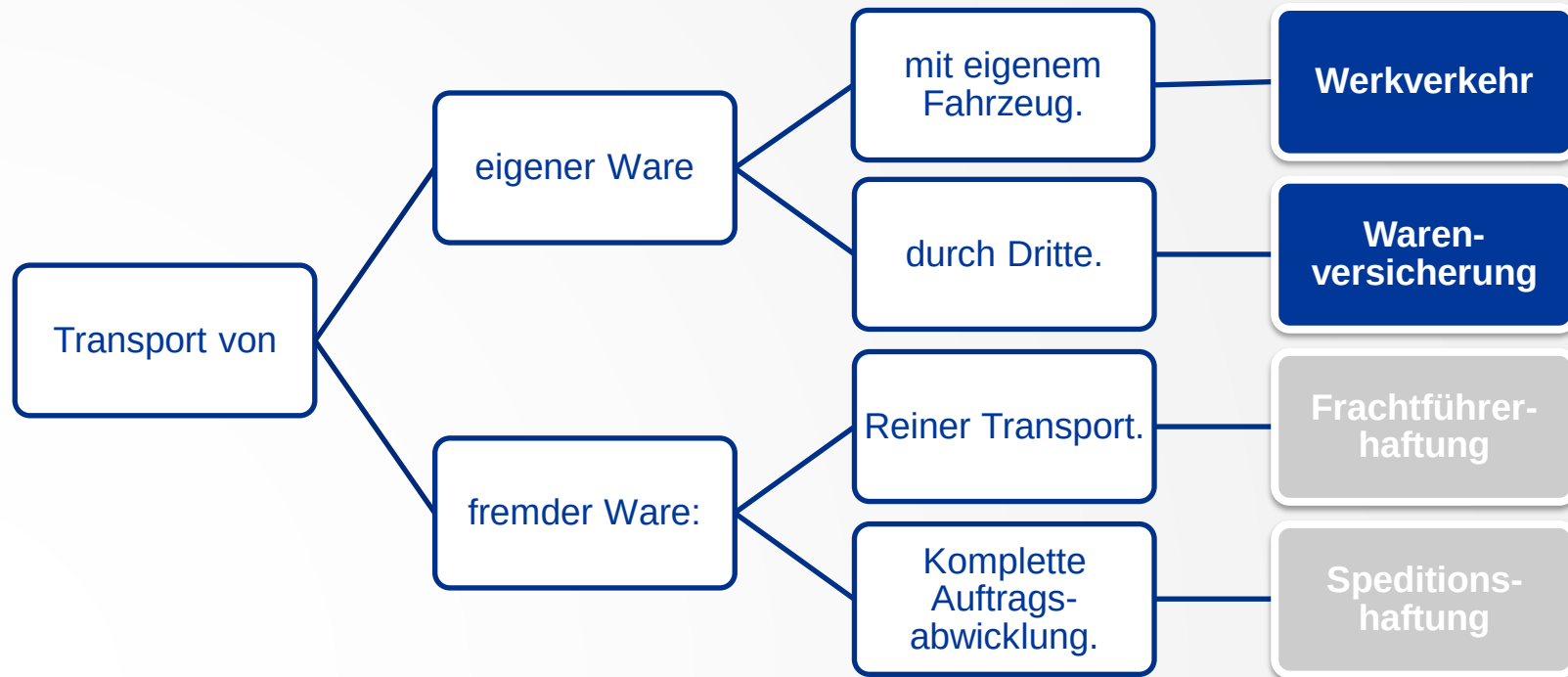
Versicherte und nicht versicherte Güter

Ausschlüsse

Nachtzeitklausel

Abgrenzung zur Warenversicherung

Übersicht: Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung



Werkverkehrs- versicherung



- » Bei der Werkverkehrsversicherung besteht Versicherungsschutz, die der Versicherungsnehmer mit **eigenen, gemieteten** oder **geleasten** Fahrzeugen mit **eigenen Mitarbeitern zu eigenen Zwecken des Unternehmens**, durchführt.
- » AVB gibt es vom Verband hierzu nicht.
- » Gesetzliche Regelungen gemäß § 1 (2) GüKG.
- » Häufig als **Autoinhaltversicherung** für Handwerksbetriebe verwendet.
- » Versicherungsschutz nach benannten Gefahren
- » Achtung: *Nachtzeitklausel* beachten



Werkverkehr / Autoinhalt

Zielgruppe

- Handwerksbetriebe
- Handelsbetriebe
- Dienstleistungsbetriebe
- Hotel, Gaststätten, Restaurants
- Landwirtschaftliche Betriebe (Lebendviehtransporte, Einschluss notwendig)
- etc.





Werkverkehr / Autoinhalt

Es besteht Versicherungsschutz für **alle Güter eines Unternehmens** gegen die Transportgefahren während der Beförderung mit Kraftfahrzeugen des **eigenen Fuhrparks**.

Definition Werkverkehr gem. § 1 Abs. 2 GüKG:

Werkverkehr ist Güterkraftverkehr für eigene Zwecke eines Unternehmens, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder instand gesetzt worden sein.
2. Die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, ihrem Versand vom Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder – zum Eigengebrauch – außerhalb des Unternehmens dienen.
3. Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen Personal des Unternehmens geführt oder von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt worden ist.
4. Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens darstellen.

Umfang des Versicherungsschutzes

Eigene Versicherungsbedingungen, die üblicherweise benannte Gefahren decken, wie:

- Unfall des Transportmittels, Schäden durch Notbremsungen und Ausweichmanöver
- Schäden durch Achsenbruch und Platzen von Reifen
- Elementarereignisse und höhere Gewalt
- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Diebstahl ganzer Kolli
- ED in das Fahrzeug
- Diebstahl oder Unterschlagung des ganzen Fahrzeugs
- Raub und räuberische Erpressung.



Versicherte und nicht versicherte Güter



Versicherte Güter

- Güter, der im Versicherungsschein bezeichneten Art (z.B. Möbel, Textilien, Getränke),
 - » welche die versicherte Firma selbst herstellt oder zum Ge- oder Verbrauch oder zur Wiederveräußerung erworben hat oder die zur Veredelung oder Verarbeitung bestimmt sind
 - » die ein Betrieb mit eigenen (auch gemieteten oder geleasen) Kraftfahrzeugen und Anhängern für eigene Zwecke (nicht gegen Entgelt) befördert.



Nicht versicherte Güter

- Valoren →
- Lebende Tiere (Einschluss möglich)
- Munition und sonstige explosive Stoffe
- Radioaktive- und Kernbrennstoffe
- Bewegliche Sachen, die für Dritte gegen Entgelt befördert werden



§ 4 Abs. 1
AVB Werk-
verkehr 2016

Ausschlüsse

- natürliche Beschaffenheit der Güter (wie z.B. innerer Verderb, Bruch, Verbiegen)
- Witterungseinflüsse
- Fehlen oder Mängel beanspruchungsgerechter Verpackung
- starkes Bremsen sowie Reifenpannen und sonstige Betriebsunfälle
- Diebstahl, Untreue oder Unterschlagung, begangen von den Vertretern oder Fahrern und Angestellten der versicherten Fima
- bei einer Bestandsaufnahme festgestellte Fehlmengen
- politische Risiken
- gewerbliche Güterbeförderung für andere gegen Entgelt





Nachtzeitklausel und Argumente für Güterversicherung

Üblicherweise gilt es Nachtzeitklausel vereinbart, die dem VN bestimmte Maßnahmen das Abstellen des Fahrzeugs abverlangt und den Versicherungsschutz einschränkt.



Diverse Argumente sprechen zudem für die Prüfung, inwieweit nicht doch der Abschluss einer **Güterversicherung** notwendig bzw. sinnvoll ist, wie z.B. folgende Fragen:

- Werden nicht doch Transporte durch andere Verkehrsträger durchgeführt?
- Ist die Mitversicherung weiterer Gefahren (durch die Güterversicherung gedeckt) gewünscht?
- Ist die Mitversicherung weiterer Kosten notwendig bzw. sinnvoll?
- Sind sonstige Deckungserweiterungen und Bausteine notwendig?

Übungsaufgabe 5- Werkverkehr und Diebstahl

■ Deckungsprüfung aus Container entwendete Güter

-
-
-
-

■ Aspekte Regelung Klausel, um V-Schutz Diebstahl in Containern darzustellen

- 1.
- 2.
- 3.



Zeitvorgabe :

25 Minuten

Abgrenzung zur Warenversicherung



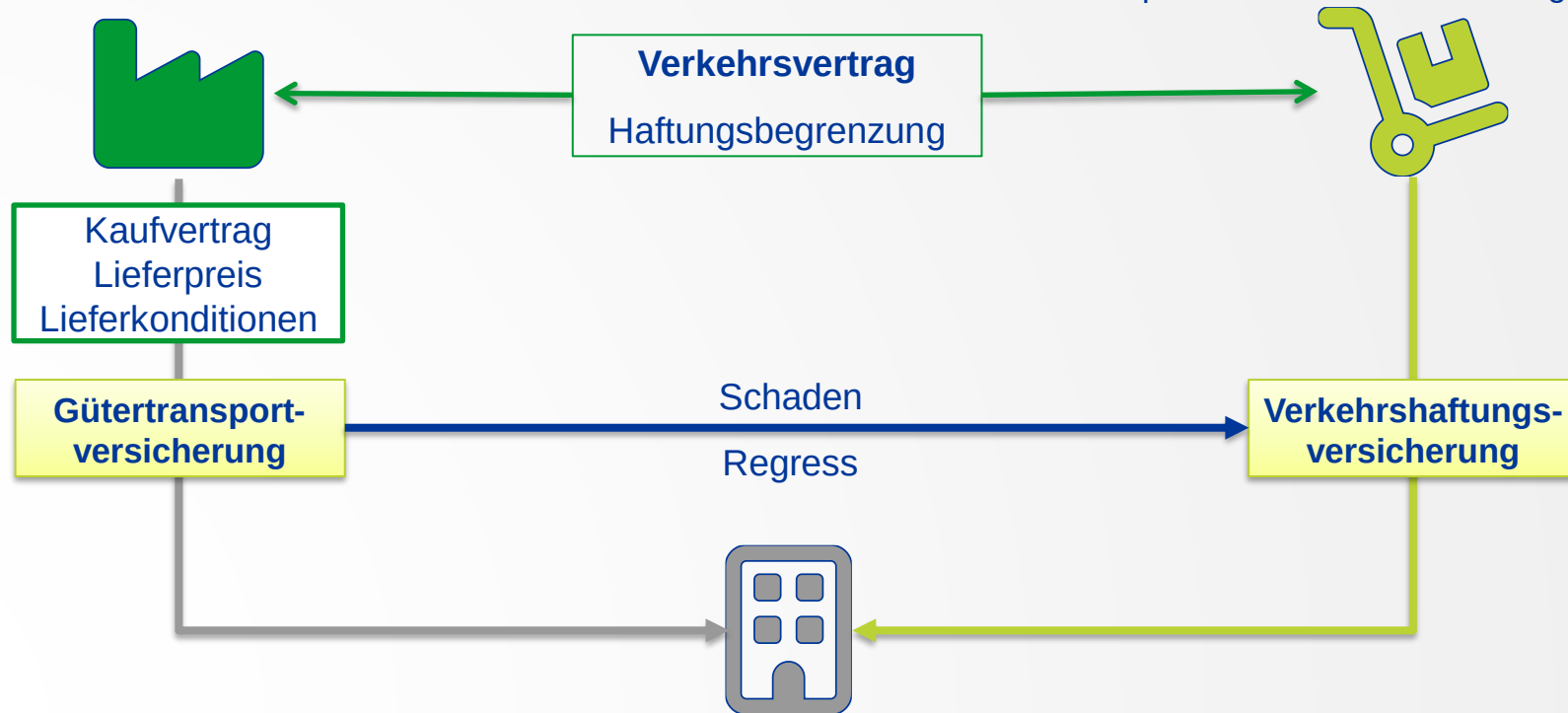
- » Wird auch als Güter(transport)versicherung bezeichnet
- » Bindeglied zur gewerblichen Sachversicherung, da durch die Transportversicherung **versicherte Sachen außerhalb des Versicherungsortes versichert** gelten, unabhängig davon, ob sie **jemals im Versicherungsort waren oder nicht**.
- » Versicherung von Gütern aller Art, die transportiert werden, egal ob Handelsgut, Reisegepäck, Umzugsgut, Musterkollektionen etc.
- » **Eigenes (rechtlich / vertraglich) Interesse – nicht die Sache selbst, sondern die Beziehung einer Person zu einer Sache** – bei Zerstörung, Verlust oder Beschädigung empfindet die Person aufgrund der Sachbeziehung die Veränderung des Gutes für sich als nachteilig, als Schaden.
- » Englisch: Cargo Insurance

Warenversicherung- Wirtschaftliche Bedeutung



Absender / Versender / Verkäufer

Spediteur / Frachtführer / Lagerhalter





Übungsaufgabe 6- Gütertransportversicherung



Zur Vorbereitung auf die Prüfung ist das Einüben der Methodik zur Beantwortung von Fragen unerlässlich; überlegen Sie sich daher bitte **eigenständig** eine Antwort zu folgender Frage und notieren Sie sich Ihren individuellen Lösungsvorschlag.

Wir werden im Anschluss daran gemeinsam die Musterlösung besprechen:

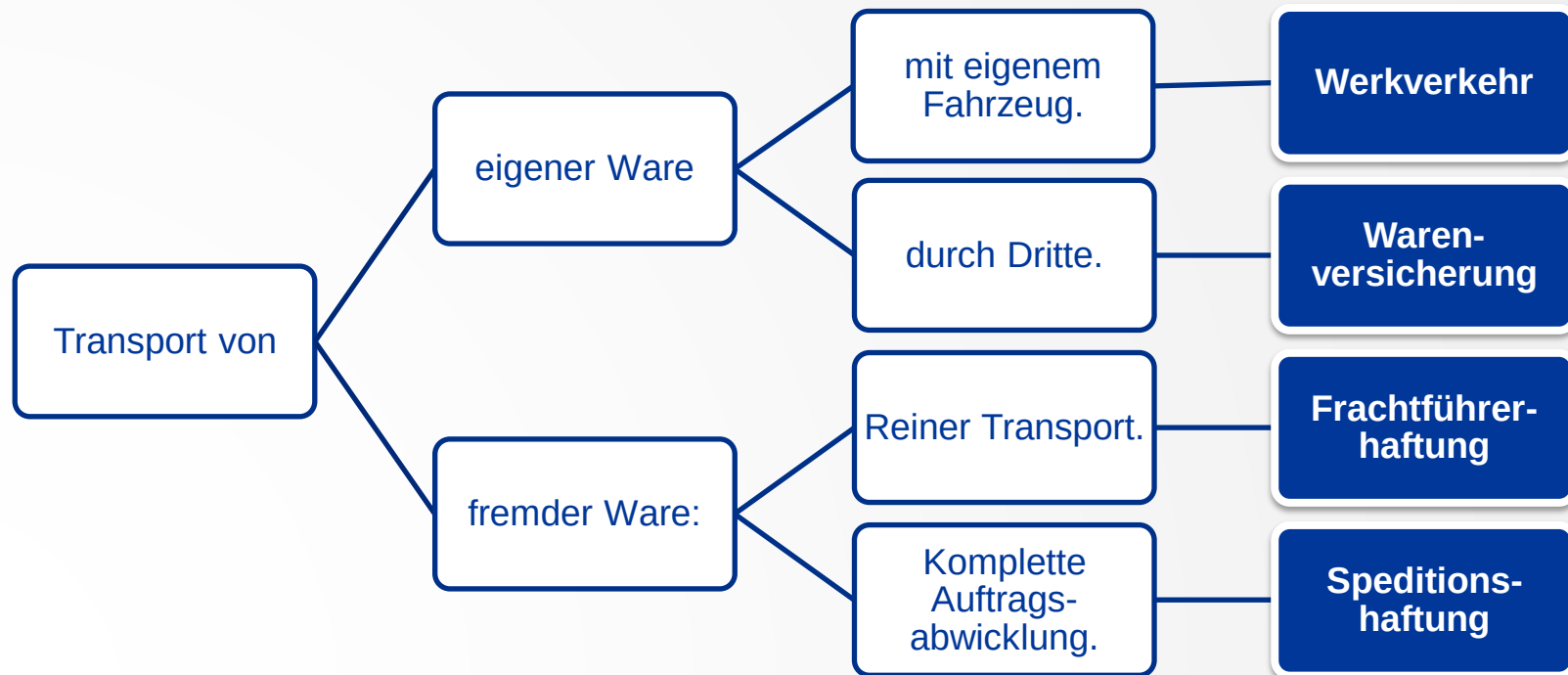
Fragestellung:

Beschreiben Sie beispielhaft zwei Risiken, bei denen man anstatt einer Werkverkehrsversicherung eine Deckung auf Basis einer Gütertransportversicherung wählen würde.

Zeitvorgabe:

10 Minuten

Übersicht: Zusammenhang zwischen Gütertransport- und Verkehrshaftungsversicherung



Unsere Reise Ziellinie sichtbar





Transportversicherung



1

Vorbemerkungen und Definitionen

- Bereiche der Transportversicherung
- Deutsches und internationales Recht

2

Transportversicherung (DTV-Güter 2000/ 2011)

- Bedingungsauszüge: Dauer, versichertes Interesse
- (Nicht) Versicherte Gefahren, Risikofaktoren, Schadenfall

3

Transportrecht

- Vertragspartner – Rechte und Pflichten
- Haftung des Frachtführers

4

Verkehrshaftungsversicherung

- Gegenstand und Ausschlüsse der Versicherung
- Umfang, Obliegenheiten

5

Werkverkehr und Abgrenzung zur Warenversicherung

- Definition Werkverkehr, Umfang
- Nachtzeitklausel, Abgrenzung





Transportversicherung – Weitere Themen



6

Kapazitätenmanagement des Versicherers

Seite 103

- Rückversicherung
- Mitversicherung

7

Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

Seite 104

- Versicherungsschein in elektronischer Form

8

Leistungsfälle

Seite 105

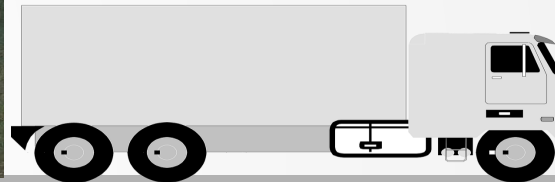
- Dem Grunde/ der Höhe nach
- Serviceleistungen, Betrug, Reservepolitik, Rechte Dritter
- Nachhaltigkeitsaspekte in der Leistungsbearbeitung

9

Regress

Seite 113

- Definitionen in den Bedingungen





Kapazitätenmanagement des Versicherers

Mitversicherung oder Rückversicherung

Risiko beim Versicherer abbildbar? → Zeichnungskapazität beachten!

Rückversicherung

Kommt bei Güter- und Warenversicherung zum tragen, wenn Risiken/ Zeichnungshöhen nicht darstellbar sind (Geschäftspolitik, Solvenzlage, ...)

- Sonderrisiken bspw. politische Risiken
- Seespezifische Regelungen (Transport zu Wasser)

Voraussetzungen für Rückversicherungsschutz

- Fachkenntnis Erstversicherer
- Genaue Prüfung/ Risikokalkulation

Mitversicherung

Risiko an einen Erstversicherer prozentual abgeben. Lässt sich leicht gestalten:

- Frachtführerhaftpflichtversicherung
 - Werkverkehrsversicherung
- Fest definierte Versicherungssummen.

Regelungen zur Mitversicherung der Waren-/ Güterversicherung unter § 25 DTV Güter 2000/2011

Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen



Versicherungsschein in digitaler Form



Schadenmeldung digital



Formelle Deckung

Dem Grunde nach

Beschädigungen beim Entladen – Von einem Transportunternehmen werden hochwertige Granitplatten zur Beförderung von Frankfurt nach München übernommen. Durch eine Unachtsamkeit zerbrechen einige dieser Platten beim Entladen und sind für den Empfänger nicht mehr brauchbar.

Versicherungsschutz besteht dem Grund nach:

“2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die Güter während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern nichts Anderes bestimmt ist.

Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge einer versicherten Gefahr.“

→ Totalverlust/ Totalschaden oder Teilschaden?



Materielle Deckung

Der Höhe nach

Granitplatten: Beschädigt → Für den Empfänger unbrauchbar.

Können diese anderweitig genutzt werden? Total- oder Teilschaden?

“17.3 Beschädigung der Güter

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung der gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbeschädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden (Gesundwert), sowie der Wert, den sie dort im beschädigten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunterschiedes zum Gesundwert entsprechender Bruchteil des Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihändigen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung festgestellt werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Umstände verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.“

Kommt die Anrechnung zum Tragen?

→ Nicht eindeutig zu beantworten.

→ Granitplatten überhaupt oder für welchen Zweck einsetzbar?

→ Weiterverwertung wäre, laut Bedingungen, möglich.

Serviceleistungen im Leistungsfall

Informationen der TIS

- TIS = Technische Informationssysteme

Absprache Regulierung

- Havarie-grosse
- Zuständiger Havariekommissar



Sachverständiger

- Einschaltung
- Begleitung lokaler SV im Ausland

Vereinfachte Schadenmeldung

- Internetportal
- Keine Abhebung zu anderen Sparten



Betrugsprävention

TAPA für mehr Sicherheit in der Lieferkette- Merkmale



Betrugsprävention

Aufdeckung von Missbrauchsfällen



Maßnahmen: Verlust der hochwertigen Waren soll verhindert werden.

Weitere Prävention: durch das Frachtpersonal.
Bspw. Ausstattung von Fahrzeugen und Waren mit GPS-Trackern

- Transport jederzeit nachvollziehen zu können und
- Reaktion auf Abweichungen von der geplanten Reiseroute schnellstmöglich



Ein besonders effektives Werkzeug ist der so genannte „Incident Information Service (IIS)“. Erfasst kontinuierlich Daten von Vorfällen und stellt sie den Mitgliedern zur Verfügung. Durch die Nutzung der aktuellen Cargo-Crime-Informationen können gefährliche Orte umgangen, Güter während des Transportes geschützt und gestohlene Ware gemeldet und aufgefunden werden.



Reservepolitik

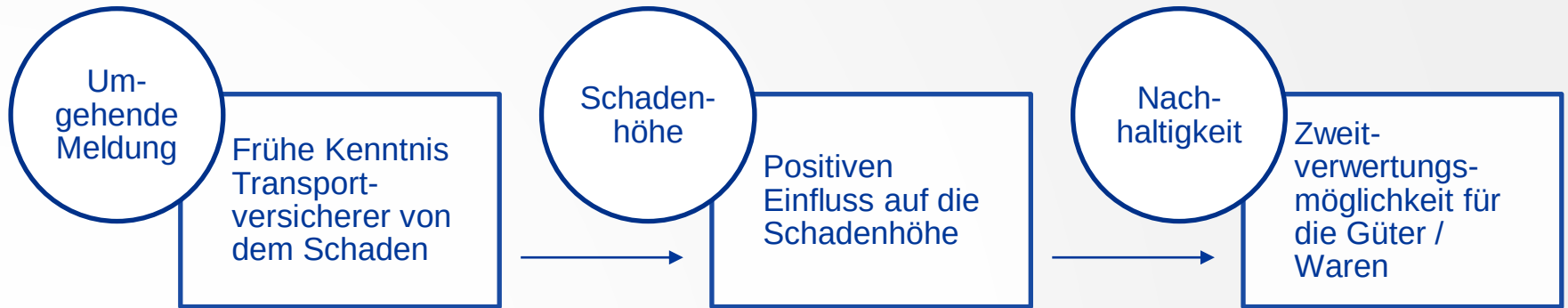
- Frachtführerhaftung: Zukunftsschäden (da Haftpflichtversicherung)
→ Havarie-grosse Beteiligung des Transportversicherers?
- Warenversicherung: Total- oder Teilschaden im Bezug auf den Reservierungsbetrag
→ Mit- oder Rückversicherung bereits einbeziehen?

Recht(e) Dritter Anspruchserhebung



Nachhaltigkeitsaspekte bei der Leistungsbearbeitung

Teilschadenfall





Regress

Güter-/ Warenversicherung § 18 DTV-Güter-
Regelung Regressmöglichkeit im Schadenfall

Frachtführerhaftpflicht § 10 DTV-VHV-
Rückgriff bei Schaden durch Vorsatz

Werkverkehr § 10 AVB Werkverkehr-
Regelung Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

Klärung von offenen Themen

Fragen?

Mailadresse Referent:





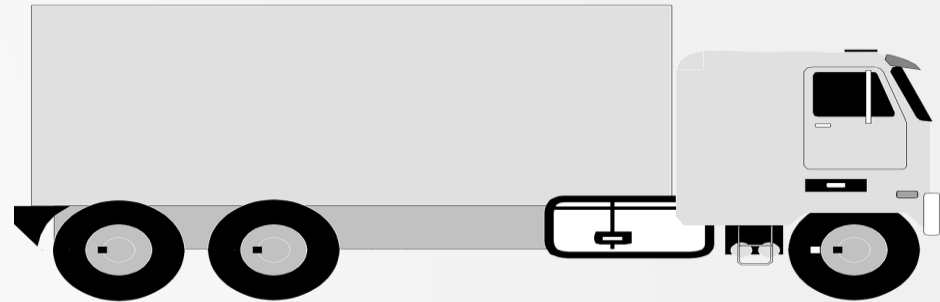
Transportversicherungen

Eigentums- und Vermögensschutz

Bachelor Professional Versicherungen

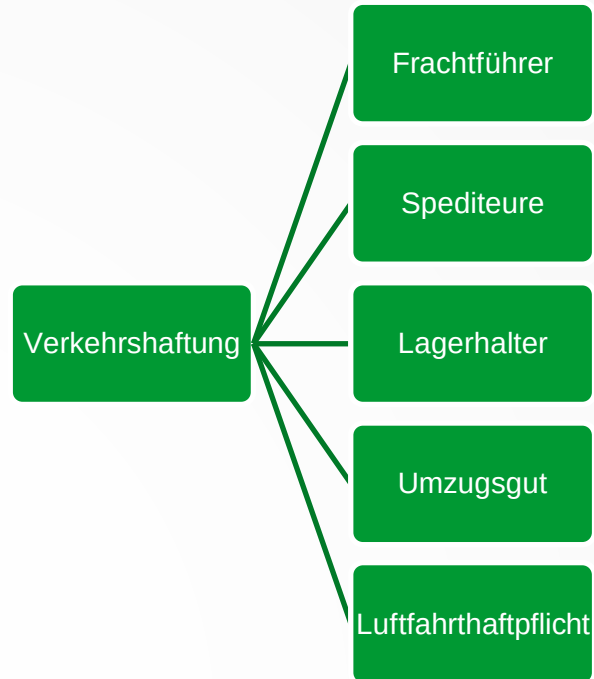
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Anhang Transportversicherungen



Gliederung der Transportversicherung

Verkehrshaftungsversicherung

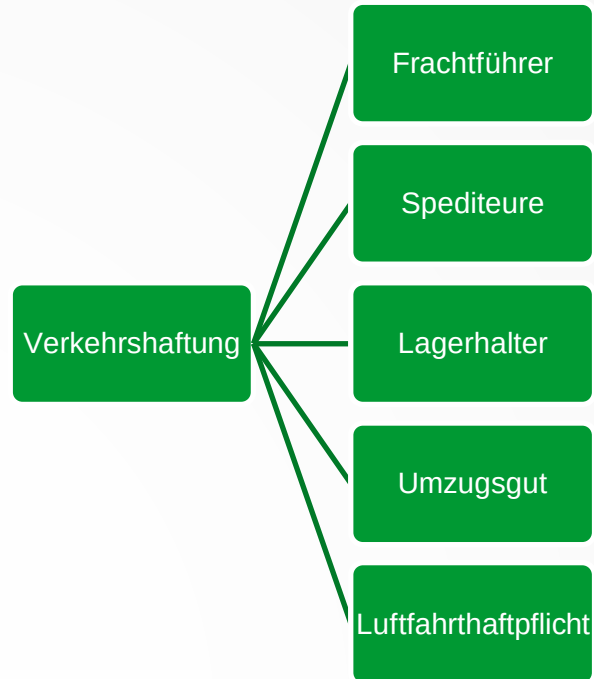


Verkehrshaftungsversicherung

- » Versicherung der Verkehrsträger wie Spediteure, Frachtführer, Lagerhalter, Reeder
- » Verkehrsträger ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Transporte, Lagerungen, etc. zu organisieren und Transporte durchzuführen
- » Versichert ist die vertragliche / gesetzliche Haftung der verschiedenen Verkehrsträger für das übernommene Gut
- » Englisch: Carriers Liability Insurance bzw. Forwarders Liability Insurance

Gliederung der Transportversicherung

Verkehrshaftungsversicherung

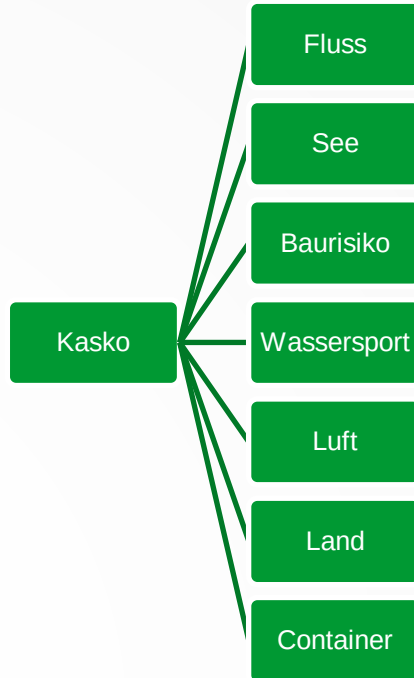


Verkehrshaftungsversicherung

- » Versicherung der Verkehrsträger wie Spediteure, Frachtführer, Lagerhalter, Reeder
- » Verkehrsträger ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Transporte, Lagerungen, etc. zu organisieren und Transporte durchzuführen
- » Versichert ist die vertragliche / gesetzliche Haftung der verschiedenen Verkehrsträger für das übernommene Gut
- » Englisch: Carriers Liability Insurance bzw. Forwarders Liability Insurance

Gliederung der Transportversicherung

Kaskoversicherung



Kaskoversicherung

- » Kaskoversicherung ist ein Sammelbegriff für die Versicherung von Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen.
- » Sie ersetzt Schäden und Verluste an den Transportmitteln
- » Auf- bzw. in den Transportmitteln beförderte Güter sind Gegenstand der Güterversicherung
- » Englisch: Hull Insurance



Gliederung der Transportversicherung

Flusskaskoversicherung

- » Versichert sind gewerblich genutzte Binnenschiffe inkl. deren maschinelle Einrichtung, Ausrüstung und Zubehör
- » Dazu zählen insbesondere Gütermotorschiffe, Güterschubleichter, Ponton, schwimmende Baggereianlagen, Tankmotorschiffe, Tankschubleichter, Schubboote, Schlepper, Fahrgastschiffe, Personenfähren
- » Geltungsbereich sind alle europäischen Binnengewässer
- » Kundenkreis sind Reeder und Partikulier (selbständiger Schiffsführer)
- » Der Versicherungsschutz beinhaltet üblicherweise neben der reinen Kaskodeckung (Unfall, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt, Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus)
 - „Ersatz an Dritte“ (sogenannte „Kollisionshaftpflicht“) für Sachschäden, z.B. Kaimauern, Schleuse, Schiff
 - Wrackbeseitigungskosten
 - Mannschaftseffekten (persönliche Habe des Personals)

Gliederung der Transportversicherung

Seekaskoversicherung



- » Versichert sind Seeschiffe, z.B.
- » Stückgutfrachter, Containerschiff, Fischereifabrikschiff, Kreuzfahrtschiff, Tanker, RoRo-Schiff, Fähre
- » gegen Totalverlust, Teilverlust, Verschollenheit, Verfügung von hoher Hand oder Piraterie (Kaskodeckung) und Kollisionshaftpflicht für Sachschäden
- » Baukastenprinzip, nicht nur Kasko möglich
- » weitere Versicherbare Gefahren sind Nebeninteressen
 - Zubehör, Loss of Hire (Ertragsausfall), Minen- und Kriegsrisiko
- » Vereinbarung der Fahrtgrenzen, Europa oder außerhalb Europas mit benannten / ausgeschlossenen Fahrtgebieten
- » Kundenkreis sind Reeder und Schiffseigner

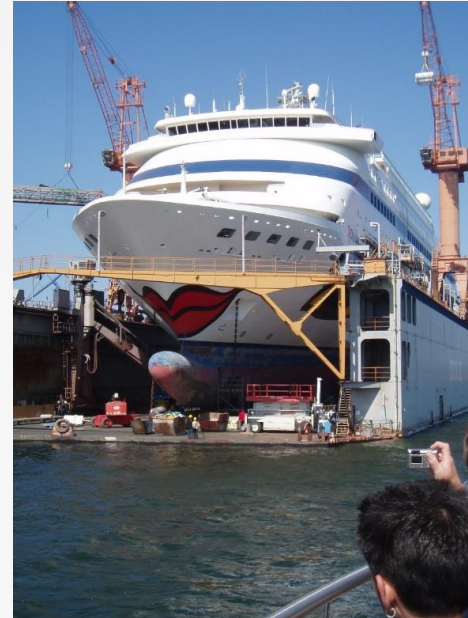


Gliederung der Transportversicherung

Baurisiko



- » Versichert sind Schiffsneubauten auf Wertanlagen (Sach)
- » Versicherung von Reparaturrisiken (Haftung)



Gliederung der Transportversicherung Wassersportkasko



- » Geltungsbericht ist im Versicherungsschein dokumentiert, üblicherweise Flüsse und Binnengewässer Europas, Transporte, Winterlager
- » Kundenkreis sind Eigentümer (meist Privatpersonen) von Wassersportfahrzeugen
- » Megayachten



Gliederung der Transportversicherung

Luftfahrerkasko



- » Luftfahrerkasko ist ein Zweig der „Luftfahrtversicherung“, daneben noch die Luftfahrthaftpflicht-, Produkthaftpflicht- und eine Luftfahrtunfallversicherung
- » Kaskoversicherungsschutz für Luftfahrzeuge am Boden, in der Luft, im Wasser und während eines eventuellen Transportes gegen jegliche Beschädigung und Verlust (Allgefahrenversicherung)
- » Kundenkreis sind alle Halter von Luftfahrzeugen (Privatpilot, Vereine, Airlines)





Allgemeines

Gliederung der Transportversicherung

Sonderzweige

- Ausstellung
- Musikinstrumente
- Fotoapparate
- Jagd- und Sportwaffen
- Musterkollektionen
- Schmuck- und Pelzsachen (Privat)
- Camping
- Reiseversicherung
- Valoren
- Film
- Kühl- und Tiefkühlgut
- Protection & Indemnity (P&I)



Möglichkeiten Gliederung der Transportversicherung

Weitere Gliederungsmöglichkeiten





Nationale & Internationale Rechtsgrundlagen

Großrisiken – Anlage 1 des VAG

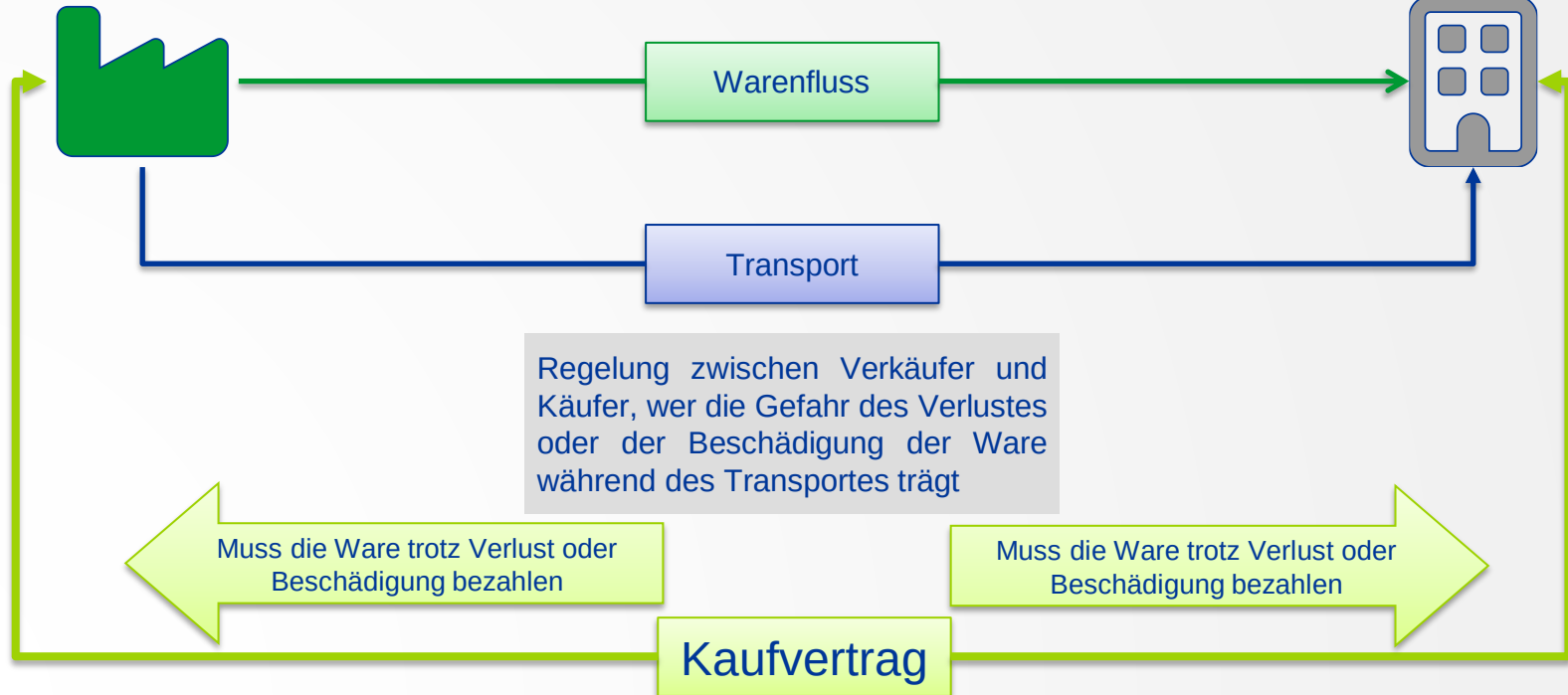
3. Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)
Sämtliche Schäden an:
 - a) Kraftfahrzeugen
 - b) Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb
4. Schienenfahrzeug-Kasko
Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen
5. Luftfahrzeug-Kasko
Sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen
6. See-, Binnensee- und Flussschiffahrts-Kasko
Sämtliche Schäden an:
 - a) Flussschiffen
 - b) Binnenseeschiffen
 - c) Seeschiffen
7. Transportgüter
Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, unabhängig von dem jeweils verwendeten Transportmittel
8. Feuer- und Elementarschäden
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Nummern 3 bis 7 fallen), die verursacht werden durch:
 - a) Feuer
 - b) Explosion
 - c) Sturm
 - d) andere Elementarschäden außer Sturm
 - e) Kernenergie
 - f) Bodensenkungen und Erdbeben
9. Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Nummern 3 bis 7 fallen), die außer durch Hagel oder Frost durch Ursachen aller Art (wie beispielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden, soweit diese Ursachen nicht von Nummer 8 erfasst sind
10. Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb
 - a) Kraftfahrzeughaftpflicht
 - b) Haftpflicht aus Landtransporten
 - c) sonstige
11. Luftfahrzeughaftpflicht
Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Verwendung von Luftfahrzeugen ergibt
12. See-, Binnensee- und Flussschiffahrtshaftpflicht
Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Verwendung von Flussschiffen, Binnenseeschiffen und Seeschiffen ergibt

Kaufvertragliche Grundlagen (National)



Absender / Versender / Verkäufer

Käufer





Allgemeines Kaufvertragliche Grundlagen (National)

National

- » Leistungsort (§ 269 BGB)
- » Gefahrübergang (§ 446 BGB)
- » Versendungskauf (§ 447 BGB)

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht grundsätzlich mit der **Übergabe der verkauften Sache auf den Käufer über** bzw. **mit der Übergabe der Sache an den Spediteur, den Frachtführer etc.**



Kaufvertragliche Grundlagen (National)

» „Frei Haus“

- Der deutsche Vereinbarung „frei Haus“ regelt ohne weitere Absprache, dass ein Versendungskauf nach **§ 447 BGB** vorgenommen werden soll, bei dem in Abweichung von der gesetzlichen Regelung der Verkäufer die Kosten der Beförderung übernimmt. **Die Gefahr während des Transportes trägt jedoch weiterhin der Käufer** (= reine Kostenklausel).
- „Frei Haus“ gehört **nicht** zu den Incoterms – es gibt auch keine gesetzliche Definition dieser Klausel. Deutsche Frankaturen legen die Gefahrenübergänge nicht fest.
- Rechtsprobleme im Schadenfall sind vermeidbar, wenn beim Versendungsverkauf **im Vertrag eindeutig die Kosten- und Gefahrtragung geregelt wird** (z.B. durch Vereinbarung der Lieferbedingungen des Verkäufers).
- Empfehlung:
Vereinbarung der internationalen Lieferbedingungen = **Incoterms** 2010 auch für innerdeutsche Transporte, da hier eine **klare Regelung bezüglich der Gefahr- und Kostentragung** vereinbart ist.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

- In gleichem Maß, wie **Umfang und Ausmaß des internationalen Handels zunehmen**, steigt auch die Gefahr der **Zunahme** von **Missverständnissen** und **Streitigkeiten**.
- **Unterschiedliche Rechtsordnungen**, Geschäftspraktiken und Handelsbräuche bergen erhebliche Risiken.
- Je **weiter** zwei Geschäftspartner **auseinander** sind, umso **umfassender** und **schwieriger** wird es, **gleichermaßen akzeptierte Vereinbarungen** festzulegen.
- Weit auseinander = **nicht nur räumlich** gedacht, sondern insbesondere auch von der **Mentalität**: unterschiedlichen Sitten, Gepflogenheiten, Bräuchen.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Risiken

- » **Wirtschaftliche** Risiken,
z.B. Abnahme-, Zahlungs-, Transportrisiko
- » **Politische** Risiken,
z.B. Embargos, Kriege, Unruhen, Zahlungsprobleme /-verbote fremder Staaten
- » **Allgemeine** Risiken
z.B. Mentalitäts-, Kultur-, Usancenrisiken, Sprachrisiko, fehlende Rechtssicherheit, unterschiedliche Vertragsinterpretation

Sicherheit resultiert aus Klarheit. Klarheit resultiert aus eindeutigen – schriftlichen – Vereinbarungen.

Vorraussetzung: Die Vereinbarungen werden von allen Beteiligten gleichermaßen ausgelegt.

Hierfür benötigte es:

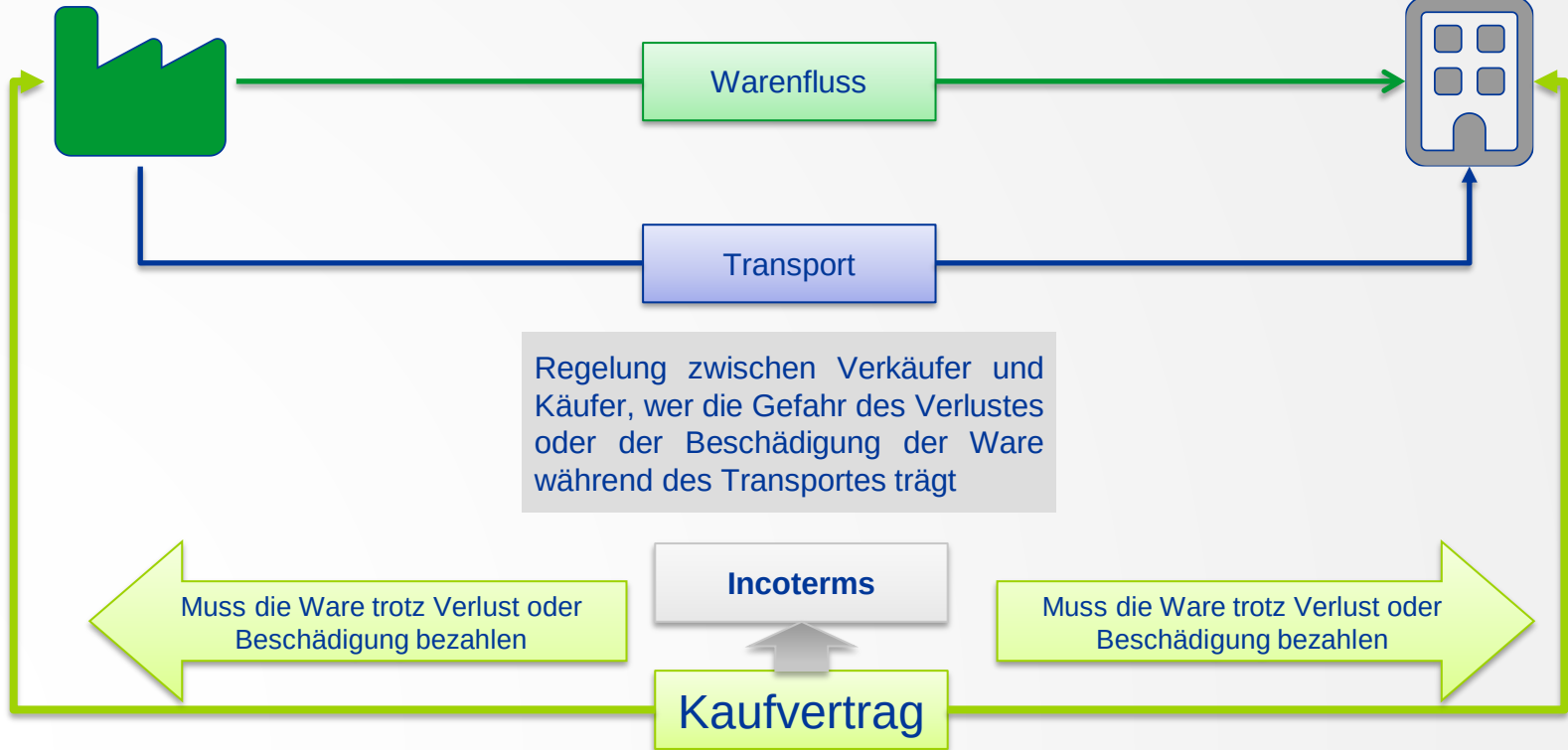
Internationale Regeln für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformen.

Jemanden, der solche Regeln, für alle Beteiligten verbindlich, festgelegt.

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Absender / Versender / Verkäufer

Käufer



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms = Internationale Handelsklauseln



Im Jahr 1919 erfolgte die Gründung der Internationalen Handelskammer (International Chamber of Commerce = Internationale Handelskammer), kurz ICC genannt, mit Sitz in Paris. Ziel: Unterstützung des weltweiten Handels. Erstellung und Aktualisierung wichtiger Regelwerke für internationalen Handel, zum Beispiel:

- » Regeln zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln – International Commercial Terms (INCOTERMS)
- » **Einfache und übersichtliche Regelung der Bedingungen der Transportdurchführung**
- » Weltweite Akzeptanz
- » Festlegung als anerkannte Regelwert erspart umständliche Regelungen im Kaufvertrag
- » Vermeidung von Missverständnissen der unterschiedliche Handelsgewohnheiten





Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

Die Incoterms regeln **Pflichten** von Verkäufer und Käufer:

- » Wesentliche Pflichten des Verkäufers / Lieferung
- » Wesentliche Pflichten des Käufers / Abnahme der Ware
- » Genehmigungen und Formalitäten (Einfuhr und Ausfuhr)
- » Beförderungs- und Versicherungsvertrag
- » Gefahrübergang / Ort und Zeitpunkt
- » Kostenregelung
- » Liefernachweis / Transportdokument



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

Die Incoterms können in Bezug auf Verträge für die Durchführung internationaler Geschäfte in erster Linie folgende Relevanz haben:

- » Finanzierungsvertrag → keine Relevanz
- » Beförderungsvertrag → eingeschränkte Relevanz
Verwendung bestimmter Klauseln bedingt Transportarten, z.B. FOB
- » Kaufvertrag → volle Relevanz



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

Die Incoterms können in Bezug auf Verträge für die Durchführung internationaler Geschäfte in erster Linie folgende **Relevanz** haben:

» Versicherungsvertrag → eingeschränkte Relevanz

Incoterms schreiben lediglich bei den Klauseln CIF und CIP vor:

– „**Mindestdeckung** gemäß den Klauseln (C) der Institute Cargo Clauses oder ähnliche Klauseln Form C:

- „Named Perils“ (**Eingeschränkte Deckung**: Feuer, Explosion, Strandung, Kentern, Sinken, Überschlagen oder Entgleisen von Landfahrzeugen)
- Krieg und Streik gelten nicht mitversichert
- Versicherungssumme muss **mindestens 110 %** des Kaufpreises betragen
- einwandfreier Leumund der Versicherungsgesellschaft
- der Verkäufer muss auf Verlangen und Kosten des Käufers zusätzliche Deckung, falls erhältlich, beschaffen



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

» Anwendungsbereich

- Incoterms sind ausschließlich für den **Warenhandel** bestimmt (national und international)
- Warenhandel versteht sich als **körperliche Ware** (nicht z.B. nicht greifbare Ware wie Computersoftware).
- Incoterms = freiwillige Vereinbarungen, das bedeutet auch – Variierungen sind möglich

» Abweichungen / Zu- oder Abschreibungen

- Die 11 Klauseln der Incoterms 2010 sind durch Abkürzungen aus jeweils 3 Buchstaben gekennzeichnet. Zu verwenden sind ausschließlich die englischen Kürzel.
- Abänderungen zu den Incoterm-Klauseln können zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden. Sie müssen **absolut klar und eindeutig im Kaufvertrag festgeschrieben sein**. Insbesondere sollte geklärt sein, inwieweit bei Änderungen der Kostenverteilung auch Stellen des **Gefahrenübergangs** verändert werden.
Achtung: Mögliche Änderung des Risikos bedenken.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

» Rechtsnatur

- Die Incoterms besitzen keine Gesetzeskraft. Die Geltung ist vom jeweiligen Willen und der Bestimmung der Vertragspartner abhängig.
- Rechtskräftige Verwendung haben sie nur, wenn dies eindeutig im Vertrag von den Vertragsparteien so bestimmt wird.
- Bei gerichtlichen Streitfällen werden Sie, wirksame Einbindung vorausgesetzt, nach objektiven Gesichtspunkten ähnlich gesetzlichen Vorschriften behandelt

» Probleme in der Praxis

- Kollision von Klauseln, zum Beispiel bei widersprüchlichen AGB oder Widerspruch Angebot / Annahme (Battle of Forms) → Gefahr: Keine Klausel gilt
- Incoterms nur in AGB – eventuell bei mehrseitigen AGB irgendwo untergebracht – und zum eigentlichen Geschäft nicht wirksam zugeordnet → Gefahr: „Überraschende Klausel“



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms

» Wer trägt die Gefahr?

- Die Vertragspartner sollten den **Ort des Gefahrübergangs sorgfältig abwägen und festlegen** (Lieferort, Bestimmungsort).
- Ort des Gefahrübergangs = An diesem Ort geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der Ware vom Verkäufer auf den Käufer über.
- Der Käufer ist mit erfolgter Lieferung und erfolgtem Gefahrübergang in der **Zahlungsverpflichtung**.

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

» Die Aufteilung ist in zwei Hauptgruppen gegliedert:

Alle Transportarten

- Ex Works (EXW)
- Free Carrier (FCA)
- Carriage Paid To (CPT)
- Delivered at Terminal (DAT)
- Delivered at Place (DAP)
- Delivered Duty Paid (DDP)

Ausschließlich Schiffstransporte

- Free alongside Ship (FAS)
- Free on board (FOB)
- Cost and Freight (CFR)
- Cost, Insurance and Freight (CIF)

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

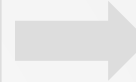


Incoterms, zudem Unterscheidung in 4 Gruppen:

Gruppe E

„Abholklausel“

Transportkosten und –risiken sind vom Käufer zu tragen



- Ex Works (EXW)

Gruppe F

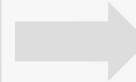
Haupttransportkosten und –risiken sind vom Käufer zu tragen



- Free Carrier (FCA)
- Free alongside Ship (FAS)
- Free on board (FOB)

Gruppe C

Haupttransportkosten sind vom Verkäufer und die Risiken sind vom Käufer zu tragen

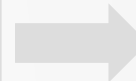


- Carriage Paid To (CPT)
- Carriage and Insurance Paid To (CIP)
- Cost and Freight (CFR)
- Cost, Insurance and Freight (CIF)

Gruppe D

„Ankunftsklausel“

Transportkosten und –risiken sind vom Verkäufer zu tragen



- Delivered at Terminal (DAT)
- Delivered at Place (DAP)
- Delivered Duty Paid (DDP)



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

» Gruppe E („Abholklausel“)

- „Ab Werk“ – benannter Lieferort
- Möglich für jede Transportart
- Minimalklausel für den Verkäufer

Der Verkäufer hat die Ware dem Käufer auf seinem Grundstück (ab Werk) zur Verfügung zu stellen.

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

» Gruppe F („Übergabeklausel“)

Haupttransport wird vom Käufer organisiert und bezahlt. Der Verkäufer hat die Ware einem durch den Käufer benannten Frachtführer zu übergeben.

- Free Carrier (FCA) / Frei Frachtführer
- Free alongside Ship (FAS) – Ausschließlich für See- und Binnenschifffahrt
- Free on Board (FOB) – Ausschließlich für See und Binnenschifffahrt





Kaufvertragliche Grundlagen (International)

» Gruppe C („Absendeklausel“)

Der Beförderungsvertrag wird vom **Verkäufer auf eigene Kosten organisiert und abgeschlossen**, ohne dabei Haftung für Verlust / Beschädigung der Ware nach Abtransport zu übernehmen.

Bei den C-Klauseln handelt es sich um auf Grund des unterschiedlichen Übergangs von Kosten- und Gefahrtragung um Zweipunktklauseln.

- Carriage Paid to (CPT)
- Carriage and Insurance Paid To (CIP)
- Cost and Freight (CFR)
- Cost, Insurance and Freight (CIF)



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

» **Gruppe D** („Ankunftsklausel“)

Der Verkäufer trägt alle Kosten und Gefahren bis zur Ankunft der Ware am Bestimmungsort

- Maximalklausel für Verkäufer
- Möglich für jede Transportart
 - Delivered at Terminal (DAT)
 - Delivered at Place (DAP)
 - Delivered Duty Paid (DDP)



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Incoterms ersetzen keinen Kaufvertrag. Sie ergänzen ihn ausschließlich im **Bezug auf Fragen / Rechte / Pflichten der Lieferung**.

» Sie regeln zum Beispiel **nicht**:

- Zahlungsmodalitäten
- Eigentumsübertragung
- Haftungsfragen
- Behandlung bei vertragswidrigem Verhalten



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

- Das Akkreditiv ist ein abstraktes Zahlungsversprechen eines Kreditinstitutes, gegen bestimmte Dokumente, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen, einen festen Betrag für Rechnung des Auftraggebers innerhalb einer bestimmten Frist an den Begünstigten zu zahlen.
- Es ist eine der im Außenhandel üblichen Zahlungsbedingungen, die im Kaufvertrag zwischen Importeur und Exporteur vereinbart werden.
- Bei internationalen Warenlieferungen ist das Dokumentenakkreditiv eine sichere Form der Abwicklung des Zahlungs- und Kreditverkehrs. Es ist die Anweisung eines Käufers (Akkreditivsteller /Auftraggeber beim Dokumentenakkreditiv / Importeur beim Warengeschäft) an seine Bank, eine Zahlung eines bestimmten Betrages gegen Vorlage bestimmter Dokumente, welche die Versendung der Ware beweisen, an den Verkäufer (Begünstigter beim Dokumentenakkreditiv / Exporteur beim Warengeschäft) zu leisten.



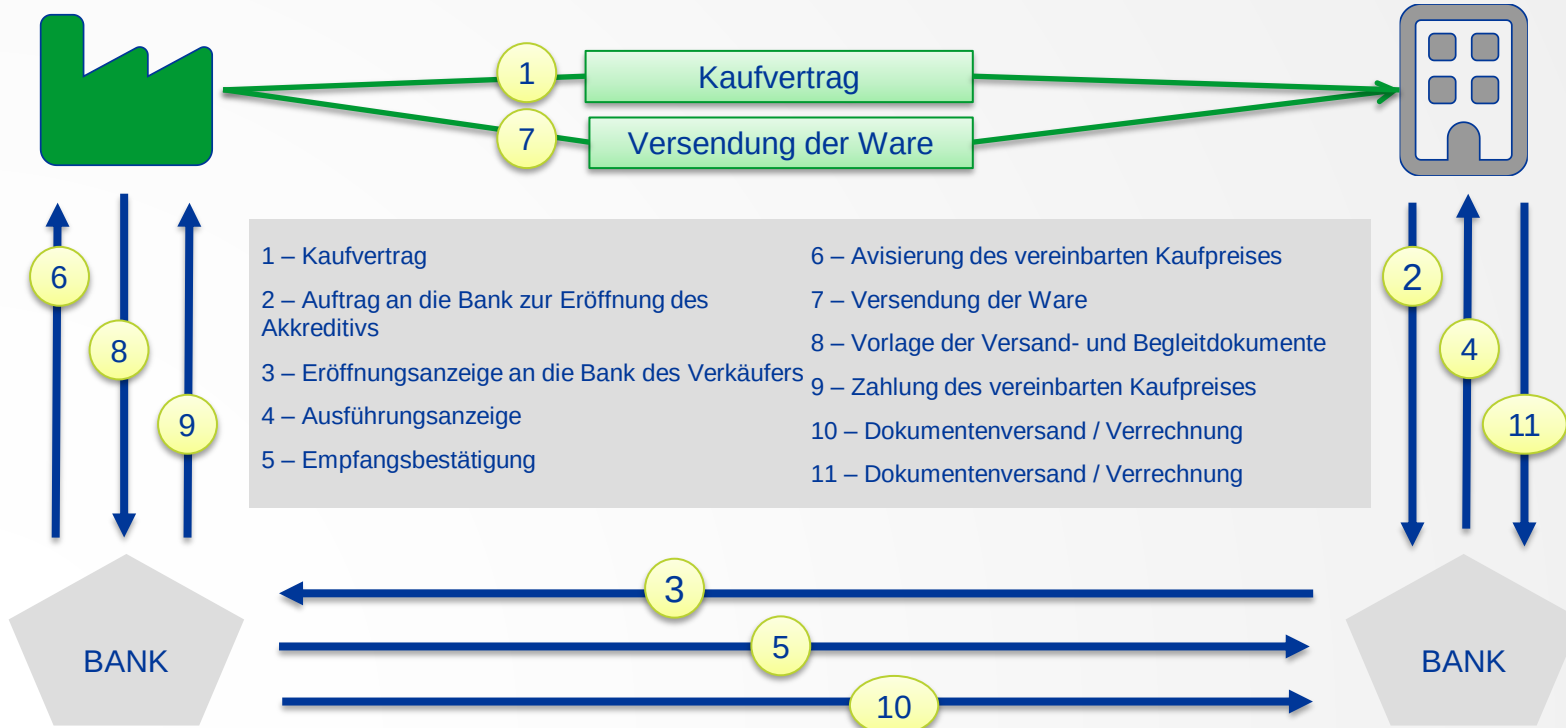
Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

- » Akkreditiv ist in Deutschland ein Schuldversprechen nach § 780 BGB
- » Internationale Regeln, die von der internationalen Handelskammer (ICC) in Paris herausgegeben werden:
 - ERA 600 (Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive, englisch UCP, Uniform customs and practice for documentary credits) seit 01.07.2007
 - Die Banken erklären die ERA in Ihren AGB für anwendbar

Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit





Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

» Sicherungsfunktion

- Sicherung der Zahlung für den Exporteur
- Sicherung der Warenlieferung für den Importeur

» Zahlungsfunktion

Dient im internationalen Handel dem bargeldlosen Zahlungsverkehr

» Kreditfunktion / Finanzierungsfunktion

- Bis zum Zeitpunkt der Zahlung – AVAL-Kredit
- Je nach Art des L/C Finanzierungsmittels (Exporteur)



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Benötigte Dokumente

- Handelsrechnung, selten in konsularisch beglaubigter Form (commercial invoice)
- Frachtrechnung (freight invoice)
- Zollfaktura
- Packliste (packing list)
Detaillierte Aufstellung aller Frachtstücke mit Markierung, Art, Gewichten und Inhalt
- Gewichtsbescheinigung
- Aufmaßliste
- Ursprungszeugnis, meist beglaubigt durch die Handelskammer im Herkunftsland (certificate of origin)
- Ladepapiere oder Transportdokumente
Konnossement (bill of lading)
- Frachtbrief oder Luftfrachtbrief (express courier receipt, airway bill)
- Abladebestätigung
- Übernahmebestätigung (forwarders certificate receipt)
- Versicherungszertifikate oder –policen
- Wechsel für die Refinanzierung bei Nachsichtsakkreditiven



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

» Benötigte Dokumente

- Zertifikate von Reedereien oder Warenprüfgesellschaften
z.B. das Pre-Shipment-Inspection-Zertifikat
- Dokumente mit Angaben über die Beschaffenheit der Ware
Werksattest, Inspektionszertifikat, Qualitätszertifikat, Gesundheitszeugnis
- Sonstige Dokumente und Warenbegleitpapiere
Ursprungszeugnis, Tratte, Versandanmeldung, Warenverkehrsbescheinigung



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

Sonderformen des Akkreditivs:

- **Widerrufliche und unwiderrufliche Akkreditive** (revocable – unrevocable L/C)
Akkreditiveröffnungen, die sich auf die ERA 600 beziehen, sind grundsätzlich unwiderruflich, selbst wenn sie diesbezüglich keinen Angaben enthalten. Einmal ausgestellt, können sie nicht widerrufen werden. Widerrufliche Akkreditive kommen in der Praxis selten vor; sie finden nur Anwendung zwischen Partnern, die sich kennen und einander vertrauen.
- **Sicht-Akkreditive / Nachsicht-Akkreditive** (sight – deferred payment)
Sicht-Akkreditiv bedeutet, dass die Zahlung an den Begünstigten bei Einreichung ordnungsgemäßer Dokumente entweder bei der eröffnenden oder bei der avisierenden Bank erfolgt (Zug-um-Zug). Nachsicht-Akkreditive sind Akkreditive auf Zeit, d.h. sie beinhalten Zahlungsziele (z.B. 60 Tage nach Versand der Waren). Bei Vorlage von ordnungsgemäßen Dokumenten erfolgt die Zahlung erst nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

Sonderformen des Akkreditivs:

- **Unbestätigte und bestätigte Akkreditive** (nonconfirmed – confirmed L/C)
Beim unbestätigten führt die avisierende Zahlstelle (Avisbank, Akkreditivstelle) nur Weisungen der Akkreditivbank durch, sie gilt nicht als Beteiligte und haftet somit nicht für die Zahlung. Zur Erhöhung der Zahlungssicherheit kann der Exporteur ein bestätigtes Akkreditiv vereinbaren, dann haftet neben dem Importeur und der Akkreditivbank auch die Akkreditivstelle.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

Sonderformen des Akkreditivs:

- **Übertragbare Akkreditive** (transferable L / C)

Beim übertragbaren Akkreditiv, das als solches gekennzeichnet sein muss, hat der Erstbegünstigte (Exporteur, Zwischenhändler) die Möglichkeit, seine Ansprüche aus dem Akkreditiv ganz oder teilweise einem oder mehreren Zweitbegünstigten (eigentlicher Lieferant) zur Verfügung zu stellen. Dies ist ohne besondere Weisungen einmal möglich.

Diese Form des Akkreditivs ermöglicht dem Exporteur eine Zwischenfinanzierung ohne selbst Kredit aufzunehmen. Beim nicht übertragbaren Akkreditiv kann nur der Begünstigte über den Betrag verfügen. Nachträgliche Änderungen können nur mit Zustimmung des Importeurs durchgeführt werden.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

Sonderformen des Akkreditivs:

- **Gegenakkreditiv** (back-to-back L / C)

Ein Gegenakkreditiv wird verwendet, wenn die Übertragung des Akkreditivs nicht möglich ist. Ist der Exporteur Zwischenhändler, eröffnet er ein rechtlich unabhängiges Akkreditiv zugunsten seines Lieferanten (Einkaufsakkreditiv). Der Importeur eröffnet ein Akkreditiv zugunsten des Zwischenhändlers (Verkaufsakkreditiv).

- **Revolvierendes Akkreditiv** (revolving L / C)

Das revolving Akkreditiv findet Anwendung bei Geschäftsbeziehungen, die fortdauernd vereinbart sind. Im Unterschied zu den normalen Akkreditiven lebt das revolving Akkreditiv immer wieder zu gleichen Akkreditivbedingungen auf, bis der Akkreditivgesamtbetrag ausgeschöpft ist. Die nicht genutzten Restbeträge verfallen. Werden die nicht genutzten Restbeträge auf spätere Revolvierenden übertragen, wird dies als kumulativ revolving Akkreditiv bezeichnet.



Kaufvertragliche Grundlagen (International)

Akkreditive / Letter of Credit

Sonderformen des Akkreditivs:

- **Beistandsakkreditiv** (standby L / C)

Diese Form des Akkreditiv findet überwiegend im US-Handel Anwendung. Im Gegensatz zum normalen Akkreditiv übernimmt es neben der Funktion als Zahlungsinstrument auch eine garantieähnliche Sicherungsfunktion.

- **Vorschussakkreditiv** (packing credit, red clause, green clause)

Hierbei handelt es sich um besondere Klauseln im Dokumentenakkreditiv, die dem Exporteur einen Vorschuss gewähren, um z.B. etwaige hohe Verpackungskosten zu finanzieren. Die Klauseln wurden durch grüne und rote Markierungen in den Akkreditivdokumenten hervorgehoben, daher stammen die Bezeichnungen red / green clause.